ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

Αριθμός 5026	Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	15

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 4(Ι) του 2025

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

Κεφ.105.
2 του 1972
54 του 1976
50 του 1988
197 του 1989
100(Ι) του 1996
43(Ι) του 1997
14(Ι) του 1998
22(Ι) του 2001
164(Ι) του 2001
88(Ι) του 2002
220(Ι) του 2002
66(Ι) του 2003
178(Ι) του 2004
8(Ι) του 2007
184(Ι) του 2007
29(Ι) του 2009
143(Ι) του 2009
153(Ι) του 2011
41(Ι) του 2012
100(Ι) του 2012
117(Ι) του 2012
32(Ι) του 2013
49(Ι) του 2013
88(Ι) του 2014
129(Ι) του 2014
17(Ι) του 2015
16(Ι) του 2016

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

2(I) του 2017
9(I) του 2017
71(I) του 2017
6(I) του 2019
8(I) του 2019
127(I) του 2019
169(I) του 2019
116(I) του 2020
143(I) του 2020
46(I) του 2021
114(I) του 2022
111(I) του 2024
149(I) του 2024.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή του όρου «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» και του ορισμού του·

(β) με τη διαγραφή του όρου «άπορο πρόσωπο» και του ορισμού του·

(γ) με την αντικατάσταση του όρου «Τμήμα» και του ορισμού του, με τον ακόλουθο όρο και ορισμό:

23(I) του 2024.

«"Τμήμα" ή "Τμήμα Μετανάστευσης" σημαίνει το Τμήμα Μετανάστευσης, όπως προβλέπεται στον περί Ίδρυσης Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και Συναφών Θεμάτων Νόμο·»·

(δ) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος του ορισμού του όρου «υπήκοος τρίτης χώρας», με το σημείο της άνω τελείας· και

(ε) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:

«"Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας παρά τω Προέδρω" ή "Υφυπουργός" σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του περί Ίδρυσης Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και Συναφών Θεμάτων Νόμου.».

Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου, με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο:

«Εκχώρηση εξουσιών.»·

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), με την ακόλουθη παράγραφο:

«(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υφυπουργός δύναται να μεταβιβάζουν γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, καθώς και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών τους χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Διευθυντή ή και σε άλλα πρόσωπα που υπηρετούν στο Τμήμα, υπό τέτοιους όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις, ως το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υφυπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, ήθελαν αποφασίσουν και η απόφαση καθορίσει· σε περίπτωση δε της μεταβίβασης αυτής, το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υφυπουργός, ανάλογα με την περίπτωση, διατηρούν την εξουσία να ασκούν την ούτω μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελούν το ούτω μεταβιβαζόμενο καθήκον από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.»·

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) των λέξεων «τον Υπουργό Εσωτερικών» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υφυπουργό, ανάλογα με την περίπτωση»·

(δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υφυπουργός, ανάλογα με την περίπτωση,»· και

(ε) με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) της φράσης «Διοικητής είναι ο» (πρώτη γραμμή) και της φράσης «για την επαρχία αλλά» (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 6 του βασικού νόμου.

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «είσοδος» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή η παραμονή»·

(β) με τη διαγραφή των παραγράφων (α), (β) και (ε)·

(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (στ), αμέσως μετά τη λέξη «αρχεία» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή από πληροφορίες της Αστυνομίας Κύπρου ή της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών»·

(δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ), με την ακόλουθη παράγραφο:

«(ζ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο φαίνεται από στοιχεία τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατόν να θεωρήσει επαρκή ότι ενδέχεται να συμπεριφερθεί κατά τέτοιο τρόπο που να καταστεί επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, την έννομη τάξη ή τα δημόσια ήθη ή να προκαλέσει έχθρα μεταξύ των πολιτών της Δημοκρατίας ή να ραδιουργήσει εναντίον αρχής στη Δημοκρατία·»· και

(ε) με τη διαγραφή της παραγράφου (λ).

Τροποποίηση του άρθρου 7Α του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 7Α του βασικού νόμου τροποποιείται με τη αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4) των λέξεων «Λειτουργού Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντή».

Τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) της λέξης «Ανώτερος» (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 9Α του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων «Λειτουργός Μετανάστευσης» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής».

Τροποποίηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «Βρεττανική Προξενική» (δεύτερη και τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) της λέξης «πλησιέστερο» (δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 13 του βασικού νόμου.

10. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) της φράσης «με την έγκριση του Διευθυντή» (πέμπτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 14 του βασικού νόμου.

11. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «ο Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(β) με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) της φράσης «με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου,» (πρώτη γραμμή)·

(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (3)·

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) των λέξεων «ο Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο»· και

(ε) με τη διαγραφή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) και την αντικατάσταση, αμέσως μετά, του σημείου της άνω και κάτω τελείας στο τέλος της παραγράφου (α), με το σημείο της τελείας.

Τροποποίηση του άρθρου 14Γ του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 14Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και της αναφοράς «138(Ι) του 2001.», με το ακόλουθο κείμενο:

«125(Ι) του 2018 26(Ι) του 2022. διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου».

Κατάργηση του άρθρου 15 του βασικού νόμου.

13. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου καταργείται.

Τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου.

14. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1), με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο διατάσσεται να απελαθεί από ή να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία, ο πλοίαρχος ή ο πιλότος του αεροσκάφους, ανάλογα με την περίπτωση, που πρόκειται να αναχωρήσει από τη Δημοκρατία, με την παρουσίαση σε αυτόν του διατάγματος απέλασης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 και με την προσφορά σε αυτόν των εξόδων του ταξιδιού, δέχεται το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τον/τη σύζυγό του, τα τέκνα αυτών ή άλλους εξαρτωμένους, εάν υπάρχουν επί του πλοίου ή του αεροσκάφους, ανάλογα με την περίπτωση, και παρέχει σε αυτό και αυτούς μεταφορά και κατάλληλη διαμονή και συντήρηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εάν είναι με πλοίο, προς οποιοδήποτε λιμάνι εκτός της Δημοκρατίας το οποίο το πλοίο θα προσεγγίσει ή, εάν είναι αεροπορικώς, προς οποιοδήποτε μέρος εκτός της Δημοκρατίας στο οποίο το αεροσκάφος θα προσγειωθεί, όπως ο Διευθυντής, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις της υπόθεσης, δύναται να διατάξει.».

Τροποποίηση του άρθρου 18Α του βασικού νόμου.

15. Το άρθρο 18Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «κράτος μέλος Σένγκεν», με τον ακόλουθο ορισμό:

«“κράτος μέλος Σένγκεν” σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιρλανδίας, και περιλαμβάνει επίσης τη Δημοκρατία της Ισλανδίας, το πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Βασίλειο της Νορβηγίας και τη Συνομοσπονδία της Ελβετίας·».

Τροποποίηση του άρθρου 18Β του βασικού νόμου.

16. Το άρθρο 18Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1), με το ακόλουθο εδάφιο:

«(1) Όταν διατάσσεται η απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 4 και 14 και η επιστροφή τέτοιου υπηκόου πραγματοποιείται διά της αεροπορικής οδού, ο Διευθυντής εξετάζει εάν είναι δυνατή η χρήση απευθείας πτήσης προς τη χώρα προορισμού.».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΣΤ του βασικού νόμου.

17. Το άρθρο 18ΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του όρου «Υπουργός» και του ορισμού του.

Τροποποίηση του άρθρου 18Η του βασικού νόμου.

18. Το άρθρο 18Η του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδάφιου (1Α), αμέσως μετά τη λέξη «προστασίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΙΔ του βασικού νόμου.

19. Το άρθρο 18ΙΔ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της λέξης «Υπουργό» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργό».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΙΣΤ του βασικού νόμου.

20. Το άρθρο 18ΙΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «Ο Υπουργός» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) των λέξεων «Ο Υπουργός» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο»· και

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3Ε) των λέξεων «ο Υπουργός» (έβδομη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΚΣΤ του βασικού νόμου.

21. Το άρθρο 18ΚΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της λέξης «Υπουργό» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργό»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) των λέξεων «ο Υπουργός» (έκτη και έβδομη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) της λέξης «Υπουργού» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Υπουργικού Συμβουλίου»· και

(δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5Α) των λέξεων «ο Υπουργός» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΛΑ του βασικού νόμου.

22. Το άρθρο 18ΛΑ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2), με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2) Η αίτηση για είσοδο και διαμονή για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης υποβάλλεται κατά τον τύπο που καθορίζεται από τον Διευθυντή, με την καταβολή του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους, το οποίο καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2Α), συνοδευόμενη από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που αποδεικνύουν την οικογενειακή σχέση και τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18ΛΒ και 18ΛΖ, όπως απαιτείται, ανάλογα με την περίπτωση.»· και

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου:

«(2Α) Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει τα κατά περίπτωση εφαρμοστέα τέλη, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και του εδαφίου (2) του άρθρου 18ΛΓ, με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης.».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΛΓ του βασικού νόμου.

23. Το άρθρο 18ΛΓ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2), με το ακόλουθο εδάφιο:

«(2) Ο Διευθυντής χορηγεί στα μέλη της οικογένειας άδεια διαμονής διάρκειας ενός έτους, η οποία δύναται να ανανεώνεται με την καταβολή του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους το οποίο καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2Α) του άρθρου 18ΛΑ.».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΛΕ του βασικού νόμου.

24. Το εδάφιο (3) του άρθρου 18ΛΕ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο» (έκτη μέχρι όγδοη γραμμή), του ακόλουθου νέου κειμένου:

«115(Ι) του 2021 117(Ι) του 2022. ή/και στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο»· και

(β) με την αντικατάσταση της φράσης «και του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου» (δέκατη πέμπτη μέχρι δέκατη όγδοη γραμμή) και της αναφοράς «3(Ι) του 2000.», με το ακόλουθο κείμενο:

«60(Ι) του 2014 117(Ι) του 2019. 9(Ι) του 2014 105(Ι) του 2014. του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου ή/και του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΛΖδις του βασικού νόμου.

25. Το άρθρο 18ΛΖδις του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «Υπουργού Εσωτερικών» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργού»·

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) των λέξεων «Υπουργό Εσωτερικών» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργό»·

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), των λέξεων «Υπουργό Εσωτερικών» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργό» ·

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) των λέξεων «Υπουργός Εσωτερικών» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργός»·

(ε) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) της λέξης «Υπουργός» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργός»· και

(στ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) των λέξεων «Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργός».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΟΖ του βασικού νόμου.

26. Το άρθρο 18ΟΖ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «ο Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης τηρεί την» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «τηρείται η» και της λέξης «λαμβάνει» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «λαμβάνονται».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΟΗ του βασικού νόμου.

27. Το άρθρο 18ΟΗ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (δέκατη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»·

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»·

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) των λέξεων «Υπουργικό Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Ο Υφυπουργός»·

(ε) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»·

(στ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»· και

(ζ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΟΘ του βασικού νόμου.

28. Το άρθρο 18ΟΘ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»· και

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής».

Τροποποίηση του άρθρου 18Π του βασικού νόμου.

29. Το άρθρο 18Π του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «Ο Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»·

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) των λέξεων «ο Υπουργός» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο»· και

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) των λέξεων «Υπουργού Εσωτερικών» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργού».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΠΑ του βασικού νόμου.

30. Το άρθρο 18ΠΑ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «Ο Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο»· και

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΠΒ του βασικού νόμου.

31. Το άρθρο 18ΠΒ του βασικού νόμου τροποποιείται με αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΠΓ του βασικού νόμου.

32. Το άρθρο 18ΠΓ του βασικού νόμου τροποποιείται με αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) της φράσης «περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο» (τρίτη μέχρι έκτη γραμμή), με τη φράση «περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΠΔ του βασικού νόμου.

33. Το άρθρο 18ΠΔ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»·

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»· και

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΠΕ του βασικού νόμου.

34. Το άρθρο 18ΠΕ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων «Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΠΣΤ του βασικού νόμου.

35. Το άρθρο 18ΠΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «ο Υπουργός Εσωτερικών» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο» και με την αντικατάσταση των λέξεων «τον Υπουργό Εσωτερικών» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(ε) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο»·

(στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (5) των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο»· και

(ζ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (8) των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΡΓ του βασικού νόμου.

36. Το άρθρο 18ΡΓ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) των λέξεων «Αρχείου Πληθυσμού και» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)· και

(β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (2) των λέξεων «Αρχείου Πληθυσμού και» (δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 18ΡΣΤ του βασικού νόμου.

37. Το άρθρο 18ΡΣΤ τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) της φράσης «περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται» και των αναφορών, με το ακόλουθο κείμενο:

«73(Ι) του 2016
205(Ι) του 2020
74(Ι) του 2022.

περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΡΗ του βασικού νόμου.

38. Το άρθρο 18ΡΗ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) της φράσης «περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο, όπως αυτός επίσης τροποποιείται ή αντικαθίσταται» (τέταρτη μέχρι ένατη γραμμή) και της αναφοράς, με τη φράση «περί της Πρόληψης

και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο».

Τροποποίηση του άρθρου 18Σ του βασικού νόμου.

39. Το άρθρο 18Σ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) των λέξεων «Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «Διευθυντής»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «Μετανάστευσης»· και

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) της φράσης «Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών» (τρίτη γραμμή και ενδέκατη μέχρι δέκατη τρίτη γραμμή, αντίστοιχα), με τη λέξη «Μετανάστευσης».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΥΕ του βασικού νόμου.

40. Το άρθρο 18ΥΕ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) των λέξεων «Υπουργού Εσωτερικών» (όγδοη και ένατη γραμμή), με τις λέξεις «Υπουργικού Συμβουλίου»· και

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1Α) των λέξεων «Ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Το Υπουργικό Συμβούλιο».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΦΘ του βασικού νόμου.

41. Το άρθρο 18ΦΘ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «αρμόδια αρχή» των λέξεων «Υπουργό Εσωτερικών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή, αντίστοιχα), με τη λέξη «Υφυπουργό».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΧΓ του βασικού νόμου.

42. Το άρθρο 18ΧΓ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) της φράσης «στον τύπο και με την καταβολή τέλους, που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών» (τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «στον τύπο που αποφασίζεται από τον Διευθυντή και με την καταβολή τέλους που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΨΒ του βασικού νόμου.

43. Το άρθρο 18ΨΒ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) της φράσης «στον τύπο και με την καταβολή τέλους, που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «στον τύπο που αποφασίζεται από τον Διευθυντή και με την καταβολή τέλους που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΩΓ του βασικού νόμου.

44. Το άρθρο 18ΩΓ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «αρμόδια αρχή» των λέξεων «Υπουργό Εσωτερικών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή, αντίστοιχα), με τη λέξη «Υφυπουργό».

Τροποποίηση του άρθρου 18ΩΣΤ του βασικού νόμου.

45. Το άρθρο 18ΩΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «που αποφασίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών» (τρίτη μέχρι πέμπτη γραμμή), με τη φράση «που αποφασίζεται από τον Διευθυντή και με την καταβολή τέλους που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου»·

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) των λέξεων «Υπουργού Εσωτερικών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργού»·

(γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) των λέξεων «Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργός»· και

(δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) των λέξεων «Υπουργός Εσωτερικών» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη λέξη «Υφυπουργός».

Τροποποίηση του άρθρου 18διςΣΤ του βασικού νόμου.

46. Το άρθρο 18διςΣΤ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (5) των λέξεων «ο Υπουργός Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο».

Τροποποίηση του άρθρου 18διςΙΒ του βασικού νόμου.

47. Το άρθρο 18διςΙΒ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) των λέξεων «Υπουργού Εσωτερικών» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Υπουργικού Συμβουλίου»· και

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) των λέξεων «ο Υπουργός Εσωτερικών» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις «το Υπουργικό Συμβούλιο».

Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου.

48. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) της λέξης «διευθυντή» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «τον Διευθυντή» και την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «οποίο» (τρίτη γραμμή), της λέξης «ο»· και

(β) με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) της λέξης «πλησιέστερο» (τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση του άρθρου 19Θ του βασικού νόμου.

49. Το άρθρο 19Θ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τη λέξη «Ισλανδία,» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «την Ελβετία».

Τροποποίηση του άρθρου 20 του βασικού νόμου.

50. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στην παράγραφο (λ) του εδαφίου (1) των λέξεων «ή τον Υπουργό» (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση του βασικού νόμου με την κατάργηση του Παραρτήματος ΙΙΙ.

51. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) **Ν. 5(Ι)/2025**
Αρ. 5026, 14.2.2025

Ο περί της Θέσπισης Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2025 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 5(Ι) του 2025

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

Προοίμιο.
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L163, 20.06.2019, σ. 1.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/997 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2025.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιτητής» σημαίνει το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«διπλωματικές ή προξενικές αρχές» σημαίνει τις πρεσβείες και τα προξενεία της Δημοκρατίας·

«εργάσιμες ημέρες» σημαίνει όλες οι ημέρες εκτός από τις αργίες ή τα Σαββατοκύριακα που τηρούνται από την αρχή η οποία καλείται να ενεργήσει·

«κράτος μέλος ιθαγένειας» σημαίνει το κράτος μέλος του οποίου ο αιτητής ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος·

«μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης» σημαίνει κάθε πολίτη που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται σε τρίτη χώρα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του περί των Μέτρων Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Διευκόλυνση της Προξενικής Προστασίας για μη Αντιπροσωπευόμενους Πολίτες της Ένωσης σε Τρίτες Χώρες Νόμου·

27(Ι) του 2017.

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/997» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2019/997 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ.

«παραλήπτης» σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«συντρέχον κράτος μέλος» σημαίνει το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση για Προσωρινό Ταξιδιωτικό 'Εγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου σημαίνει τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές.

Πεδίο εφαρμογής.

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα καλείται να εκδώσει προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολίτη κράτους μέλους που δεν αντιπροσωπεύεται από πρεσβεία ή προξενείο εξουσιοδοτημένο να παρέχει προξενική προστασία και του οποίου τα ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν απωλεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ή δεν μπορούν για άλλο λόγο να ληφθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα για νεογνά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή για πρόσωπα των οποίων τα έγγραφα έχουν λήξει και δεν μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από το κράτος μέλος της ιθαγένειας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.-(1) Το Προσωρινό Ταξιδιωτικό Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΠΤΕ της ΕΕ») είναι ταξιδιωτικό έγγραφο που χορηγείται σε μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτη χώρα για ένα μόνο ταξίδι προς το κράτος μέλος ιθαγένειας ή κατοικίας του πολίτη, κατ' επιλογή του πολίτη, ή κατ' εξαίρεση, προς άλλο προορισμό. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές μπορούν επίσης να αποφασίσουν τη χορήγηση ΠΤΕ της ΕΕ σε άλλους παραλήπτες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

(2) Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές χορηγούν ΠΤΕ της ΕΕ σε μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες, των οποίων τα διαβατήρια ή τα ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ή δεν μπορούν για άλλο λόγο να ληφθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5.

Διαδικασία.

5.-(1) Όταν οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές λαμβάνουν αίτηση για χορήγηση ΠΤΕ της ΕΕ, διαβουλεύονται, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με το κράτος μέλος ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του περί των Μέτρων Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Διευκόλυνση της Προξενικής Προστασίας για μη Αντιπροσωπευόμενους Πολίτες της Ένωσης σε Τρίτες Χώρες Νόμου, με σκοπό την εξακρίβωση της ιθαγένειας και της ταυτότητας του αιτητή.

(2) Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές παρέχουν στο κράτος μέλος ιθαγένειας όλες τις σχετικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων:

(α) το επώνυμο, το όνομα ή τα ονόματα, την ιθαγένεια, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο του αιτούντος·

(β) εικόνα του προσώπου του αιτητή, η οποία λαμβάνεται από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, σαρωμένη ή ψηφιακή φωτογραφία του αιτητή, βάσει των προτύπων που ορίζονται στο έγγραφο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) αριθ. 9303, μέρος 3, σχετικά με τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα (έβδομη έκδοση, 2015) («έγγραφο 9303 του ΔΟΠΑ»)·

(γ) αντίγραφο ή διά σαρώσεως αντίγραφο κάθε διαθέσιμου μέσου αναγνώρισης, όπως δελτίο ταυτότητας ή άδεια οδήγησης, και, εφόσον υπάρχει, τον τύπο και τον αριθμό του αντικατασταθέντος εγγράφου και τον εθνικό αριθμό μητρώου ή κοινωνικής ασφάλισης.

(3) Το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), το κράτος μέλος ιθαγένειας απαντά στη διαβούλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 7 του περί των Μέτρων Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Διευκόλυνση της Προξενικής Προστασίας για μη Αντιπροσωπευόμενους Πολίτες της Ένωσης σε Τρίτες Χώρες Νόμο και επιβεβαιώνει αν ο αιτητής είναι υπήκοός του· εάν το κράτος μέλος της ιθαγένειας δεν είναι σε θέση να απαντήσει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, ενημερώνει, εντός της προθεσμίας αυτής, τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές και δίνει εκτίμηση του χρόνου κατά τον οποίο αναμένεται να δοθεί απάντηση· οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές ενημερώνουν σχετικά τον αιτητή και κατόπιν επιβεβαίωσης της ιθαγένειας του αιτητή, χορηγούν στον αιτητή το ΠΤΕ της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης.

(4) Εάν το κράτος μέλος της ιθαγένειας έχει αντίρρηση για τη χορήγηση ΠΤΕ της ΕΕ σε έναν από τους υπηκόους του, ενημερώνει τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές και στην περίπτωση αυτή το ΠΤΕ της ΕΕ δεν χορηγείται και το κράτος μέλος της ιθαγένειας αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή προξενικής προστασίας στον πολίτη του, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις και πρακτικές του· οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές, σε στενή διαβούλευση με το κράτος μέλος ιθαγένειας, ενημερώνουν σχετικά τον αιτητή.

(5) Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές δύναται να καθυστερήσουν περισσότερο από τις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3).

(6) Σε άκρως επείγουσες περιπτώσεις, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές δύναται να χορηγήσουν ΠΤΕ της ΕΕ χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το κράτος μέλος ιθαγένειας

νοουμένου ότι προηγουμένως θα έχουν εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας με το κράτος μέλος ιθαγένειας· οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές κοινοποιούν στο κράτος μέλος ιθαγένειας, το συντομότερο δυνατό την έκδοση ΠΤΕ της ΕΕ και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε το ΠΤΕ της ΕΕ και η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιλήφθηκαν στο ΠΤΕ της ΕΕ.

(7) Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές που εκδίδουν ΠΤΕ της ΕΕ αποθηκεύουν αντίγραφο ή διά σαρώσεως αντίγραφο κάθε ΠΤΕ της ΕΕ που εκδίδουν και αποστέλλουν ένα (1) επιπλέον αντίγραφο ή διά σαρώσεως αντίγραφο στο κράτος μέλος ιθαγένειας του αιτούντος.

(8) Ο παραλήπτης ΠΤΕ της ΕΕ καλείται να επιστρέψει το ΠΤΕ της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν αυτό έχει λήξει, κατά την άφιξή του στον τελικό προορισμό.

Οικονομικές διατάξεις.

6.-(1) Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές επιβάλλουν στον αιτητή, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση ΠΤΕ της ΕΕ, τα ίδια τέλη που χρεώνουν στους πολίτες της Δημοκρατίας για την έκδοση εθνικών προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων.

(2) Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές μπορούν να εφαρμόσουν απαλλαγή από την επιβολή τελών γενικώς ή σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτές.

(3) Σε περίπτωση που οι αιτητές δεν είναι σε θέση να καταβάλουν τα τυχόν τέλη στις διπλωματικές και προξενικές αρχές κατά την υποβολή της αίτησής τους, δεσμεύονται να επιστρέψουν το κόστος για τα εν λόγω τέλη στο κράτος μέλος ιθαγένειας, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του περί των Μέτρων Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Διευκόλυνση της Προξενικής Προστασίας για μη Αντιπροσωπευόμενους Πολίτες της Ένωσης σε Τρίτες Χώρες Νόμου και στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενο στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9 και στις διατάξεις του άρθρου 10 του πιο πάνω Νόμου.

Διάρκεια ισχύος του ΠΤΕ της ΕΕ.

7. Το ΠΤΕ της ΕΕ ισχύει για το διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ταξιδιού για το οποίο εκδίδεται και για τον υπολογισμό του διαστήματος αυτού, συνυπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για τις αναγκαίες διανυκτερεύσεις ή ανταποκρίσεις· το διάστημα ισχύος περιλαμβάνει πρόσθετη «περίοδο χάριτος» δύο (2) ημερών και εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, η διάρκεια ισχύος ΠΤΕ της ΕΕ δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Προαιρετική έκδοση ΠΤΕ της ΕΕ.

8.-(1) Όταν το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτητή έχει απολεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ή δεν μπορεί για άλλο λόγο να ληφθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές μπορούν να χορηγήσουν ΠΤΕ της ΕΕ-

(α) σε υπηκόους τους·

(β) σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αντιπροσωπεύονται εντός του εδάφους των κρατών μελών, περιλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 355 παράγραφος (2) εδάφιο (1) της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C202, 07.06.2016, σ. 197.

(γ) σε πολίτες άλλου κράτους μέλους που αντιπροσωπεύεται στη χώρα στην οποία επιδιώκουν να αποκτήσουν το ΠΤΕ της ΕΕ και εφόσον υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις με τη Δημοκρατία·

(δ) σε μέλη της οικογένειας, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνοδεύουν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αντιπροσωπεύονται σε τρίτη χώρα ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) ή (γ), όταν τα εν λόγω μέλη της οικογένειας είναι νόμιμοι κάτοικοι κράτους μέλους, με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων απαιτήσεων θεώρησης·

(ε) σε άλλα πρόσωπα στα οποία η Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος υποχρεούνται βάσει του διεθνούς ή του εθνικού δικαίου να παρέχουν προστασία και τα οποία είναι νόμιμοι κάτοικοι κράτους μέλους.

(2) Όταν οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές εκδίδουν ΠΤΕ της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις-

(α) των παραγράφων (β) ή (γ) του εδαφίου (1), η διαβούλευση που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 περιλαμβάνει το κράτος μέλος ιθαγένειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), η διαβούλευση που ορίζεται στο άρθρο 5 περιλαμβάνει το κράτος μέλος ιθαγένειας του συνοδευόμενου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου απαιτείται, το κράτος μέλος κατοικίας του μέλους της οικογένειας· κατά παρέκκλιση του εδαφίου (6) του άρθρου 5, κανένα ΠΤΕ της ΕΕ δεν εκδίδεται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το κράτος μέλος ιθαγένειας του συνοδευόμενου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπου απαιτείται, με το κράτος μέλος κατοικίας του μέλους της οικογένειας·

(γ) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), η διαβούλευση που ορίζεται στο άρθρο περιλαμβάνει το κράτος μέλος που υποχρεούται, σύμφωνα με το διεθνές ή το εθνικό δίκαιο, να παρέχει προστασία στον αιτητή, το οποίο είναι η χώρα προορισμού που αναγράφεται στο ΠΤΕ της ΕΕ.

ΜΕΡΟΣ III
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΤΕ ΤΗΣ ΕΕ

Ομοιόμορφος τύπος ΠΤΕ της ΕΕ. Παράρτημα Ι. Παράρτημα ΙΙ.

9.-(1) Τα ΠΤΕ της ΕΕ αποτελούνται από ομοιόμορφο έντυπο ΠΤΕ της ΕΕ και ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και τις πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εφαρμοστικές πράξεις, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/997.

(2) Όταν συμπληρωθεί η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ, ολοκληρώνονται τα τμήματα που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και συμπληρώνεται η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, σύμφωνα με το έγγραφο του ΔΟΠΑ αριθ. 9303.

(3) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας μπορούν να προσθέτουν τις τυχόν αναγκαίες εθνικές καταχωρίσεις στο τμήμα «παρατηρήσεις» της ομοιόμορφης αυτοκόλλητης ετικέτας του ΠΤΕ της ΕΕ όπως αναφέρεται στο σημείο 9 του Παραρτήματος ΙΙ και οι εν λόγω εθνικές καταχωρίσεις δεν επαναλαμβάνουν τα τμήματα του Παραρτήματος ΙΙ.

(4) Όλες οι καταχωρίσεις τυπώνονται στην ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ, περιλαμβανομένης της εικόνας του προσώπου και δεν πραγματοποιούνται χειρόγραφες αλλαγές σε τυπωμένη ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ.

(5) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση ανωτέρας βίας τεχνικού χαρακτήρα, είναι δυνατό να συμπληρωθούν χειρόγραφα οι ομοιόμορφες αυτοκόλλητες ετικέτες ΠΤΕ της ΕΕ και να επισυναφθεί φωτογραφία· στις περιπτώσεις αυτές, η φωτογραφία έχει πρόσθετη προστασία έναντι της υποκατάστατης φωτογραφίας και καμία αλλαγή δεν πραγματοποιείται στην αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ η οποία έχει συμπληρωθεί χειρόγραφα.

(6) Εάν εντοπιστεί σφάλμα σε ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ, η οποία δεν έχει ακόμη τεθεί στο ομοιόμορφο έντυπο ΠΤΕ της ΕΕ, η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ ακυρώνεται και καταστρέφεται· εάν εντοπιστεί σφάλμα μετά την τοποθέτηση της ομοιόμορφης αυτοκόλλητης ετικέτας ΠΤΕ της ΕΕ στο ομοιόμορφο έντυπο ΠΤΕ της ΕΕ, ακυρώνονται και καταστρέφονται και τα δύο και δημιουργείται νέα ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ.

(7) Η τυπωμένη ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ που περιέχει τα συμπληρωμένα τμήματα τοποθετείται στο ομοιόμορφο έντυπο ΠΤΕ της ΕΕ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Παράρτημα Ι.

(8) Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές φυλάσσουν τα έντυπα και τις ομοιόμορφες αυτοκόλλητες ετικέτες ΠΤΕ της ΕΕ που δεν έχουν συμπληρωθεί κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να κλαπούν.

Παραγωγή ΠΤΕ της ΕΕ.

10.-(1) Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν φορέα ως αρμόδιο για την παραγωγή των ομοιόμορφων εντύπων και αυτοκόλλητων ετικετών των ΠΤΕ της ΕΕ.

(2) Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν την ονομασία του φορέα που αράγει τα ομοιόμορφα έντυπα και αυτοκόλλητες ετικέτες των ΠΤΕ της ΕΕ στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη και σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να αλλάξουν τον φορέα που έχουν ορίσει, ενημερώνουν σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

ΜΕΡΟΣ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11.-(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της εικόνας του προσώπου ή της φωτογραφίας του αιτητή που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5, χρησιμοποιούνται μόνο για την εξακρίβωση της ταυτότητας του αιτητή, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5, για την εκτύπωση της ομοιόμορφης αυτοκόλλητης ετικέτας του ΠΤΕ της ΕΕ και για τη διευκόλυνση της μετακίνησης του αιτούντος και οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές και το κράτος μέλος ιθαγένειας διασφαλίζουν τη δέουσα ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L119, 04.05.2016, σ. 1.

(2) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων), ο αιτητής στον οποίο έχει χορηγηθεί ΠΤΕ της ΕΕ έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο ΠΤΕ της ΕΕ και, όπου αρμόζει, να ζητεί να γίνουν διορθώσεις μέσω της έκδοσης νέου εγγράφου.

Παράρτημα ΙΙ.

(3) Καμία πληροφορία σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή δεν περιλαμβάνεται σε ΠΤΕ της ΕΕ, εκτός εάν εμφανίζεται και στα τμήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, σημείο 6.

(4) Οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές και το κράτος μέλος ιθαγένειας διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων για την είσπραξη των τελών που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 6 και σε καμία περίπτωση τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διατηρούνται για διάστημα μεγαλύτερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές ή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών από το κράτος μέλος ιθαγένειας:

Νοείται ότι, μετά τη λήξη του διαστήματος διατήρησής τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος διαγράφονται.

(5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (4), οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές εξασφαλίζουν την ασφαλή καταστροφή κάθε επιστρεφόμενου ΠΤΕ της ΕΕ και όλων των σχετικών αντιγράφων το συντομότερο δυνατό.

Παρακολούθηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/997.

12.-(1) Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν τακτικά την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/997 με βάση τους ακόλουθους δείκτες:

(α) τον αριθμό των ΠΤΕ της ΕΕ που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και την ιθαγένεια του παραλήπτη·

(β) τον αριθμό των ΠΤΕ της ΕΕ που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και την ιθαγένεια του παραλήπτη· και

(γ) τον αριθμό των περιπτώσεων απάτης και παραποίησης ΠΤΕ της ΕΕ.

(2) Οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν την παραγωγή και τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για τη μέτρηση της μεταβολής των δεικτών που ορίζονται στο εδάφιο (1) και παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή σε ετήσια βάση.

Έκθεση αξιολόγησης του παρόντος Νόμου.

13. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπόνηση έκθεσης αξιολόγησης για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 9)
Ομοιόμορφο Έντυπο ΠΤΕ της ΕΕ

Το ομοιόμορφο έντυπο ΠΤΕ της ΕΕ συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Μορφότυπος και μέγεθος

Το ομοιόμορφο έντυπο ΠΤΕ της ΕΕ είναι τρίπτυχου σχεδιασμού (ένα φύλλο τυπωμένο και στις δύο πλευρές και διπλωμένοστα τρία). Όταν είναι διπλωμένο, το μέγεθος του εντύπου συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO/IEC 7810 ID-3.

2. Σελίδα πρώτη: Εξώφυλλο

Το εξώφυλλο του ομοιόμορφου εντύπου του ΠΤΕ της ΕΕ περιλαμβάνει, με την ακόλουθη σειρά, τις λέξεις «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ» σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και τις λέξεις «EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT» και «TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE». Περιλαμβάνει επίσης δώδεκα χρυσά αστέρια που σχηματίζουν κύκλο.

3. Σελίδα δεύτερη: Τοποθέτηση της ομοιόμορφης αυτοκόλλητης ετικέτας του ΠΤΕ της ΕΕ

Η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ τοποθετείται στη δεύτερη σελίδα του ομοιόμορφου εντύπου ΠΤΕ της ΕΕ με τρόπο που να μην είναι εύκολη η αφαίρεσή της. Η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ ευθυγραμμίζεται και τοποθετείται στην άκρη της σελίδας. Η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη της ομοιόμορφης αυτοκόλλητης ετικέτας του ΠΤΕ της ΕΕ ευθυγραμμίζεται με την εξωτερική άκρη της σελίδας. Η σφραγίδα των αρχών έκδοσης τοποθετείται στην ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να επεκτείνεται στη σελίδα.

4. Σελίδες τρίτη και τέταρτη: Πληροφορίες

Η τρίτη και η τέταρτη σελίδα περιέχουν μετάφραση του όρου «προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο», καθώς και των επικεφαλίδων της ομοιόμορφης αυτοκόλλητης ετικέτας του ΠΤΕ της ΕΕ, σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, εκτός από την αγγλική και τη γαλλική. Επίσης, εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο:
«This EU Emergency Travel Document is a travel document issued by a Member State of the European Union for a single journey to the holder's Member State of nationality or residence or, exceptionally, to another destination. Authorities of non-EU countries are hereby requested to allow the holder to pass freely without hindrance.
Le présent titre de voyage provisoire de l'UE est un titre de voyage délivré par un État membre de l'Union européenne aux fins d'un trajet unique vers l'État membre de nationalité ou de résidence du détenteur, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination. Les autorités des pays tiers sont priées d'autoriser le détenteur du titre de voyage provisoire à circuler sans entraves.».

5. Σελίδες πέμπτη και έκτη: Θεωρήσεις και σφραγίδες εισόδου/εξόδου

Η πέμπτη και η έκτη σελίδα φέρουν τον τίτλο «VISA/VISA» και κατά τα λοιπά μένουν κενές.
Οι σελίδες αυτές προορίζονται για θεωρήσεις και σφραγίδες εισόδου/εξόδου.

6. Αριθμός του ομοιόμορφου εντύπου του ΠΤΕ της ΕΕ

Στο ομοιόμορφο έντυπο ΠΤΕ της ΕΕ προεκτυπώνεται ένας επταψήφιος αριθμός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρα 9, 11)

Αυτοκόλλητη ετικέτα του ομοιόμορφου εντύπου ΠΤΕ της ΕΕ
Η αυτοκόλλητη ετικέτα του ομοιόμορφου ΠΤΕ της ΕΕ συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Χαρακτηριστικά της αυτοκόλλητης ετικέτας του ομοιόμορφου ΠΤΕ της ΕΕ

1. Η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ περιέχει εικόνα του προσώπου κατόχου, η οποία εκτυπώνεται σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ασφάλειας, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται φωτογραφία σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5. Η εικόνα του προσώπου ή η φωτογραφία χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2.

2. Η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ περιέχει χαρακτηριστικά ασφαλείας που εξασφαλίζουν επαρκή προστασία από παραποίηση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για τις θεωρήσεις ενιαίου τύπου.

3. Τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας χρησιμοποιούνται για όλα τα κράτη μέλη.

4. Στην ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ εμφανίζονται τα ακόλουθα:
   α) η συντομογραφία «EU ETD/TVP UE»·
   β) οι λέξεις «European Union/Union européenne»·
   γ) ο τριψήφιος κωδικός «EUE», ως έχει στο έγγραφο 9303 του ΔΟΠΑ.

5. Η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ περιέχει τον επταψήφιο αριθμό της ομοιόμορφης αυτοκόλλητης ετικέτας του ΠΤΕ της ΕΕ σε οριζόντιο προσανατολισμό, προεκτυπωμένο με μαύρο χρώμα. Χρησιμοποιείται ειδικός τύπος γραμματοσειράς. Του αριθμού αυτού προηγείται ο κωδικός χώρας του κράτους μέλους έκδοσης, ο οποίος αποτελείται από δύο γράμματα, ως έχει στο έγγραφο 9303 του ΔΟΠΑ, ο οποίος μπορεί είτε να είναι προεκτυπωμένος είτε να προστεθεί όταν συμπληρωθεί η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ. Για λόγους ασφαλείας, ο ίδιος επταψήφιος αριθμός μπορεί να προεκτυπωθεί πολλές φορές στην ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ.

Τμήματα προς συμπλήρωση

6. Η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ περιέχει τμήματα με τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) τη χώρα προορισμού και κάθε τυχόν χώρα διέλευσης για την οποία εκδίδεται το ΠΤΕ της ΕΕ·

   β) το κράτος μέλος έκδοσης και τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η αρχή έκδοσης·

   γ) την ημερομηνία έκδοσης και την ημερομηνία λήξης·

   δ) το επώνυμο, το όνομα ή τα ονόματα, την ιθαγένεια, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο του παραλήπτη του ΠΤΕ της ΕΕ·

   ε) τον αριθμό του ομοιόμορφου εντύπου του ΠΤΕ της ΕΕ στο οποίο θα τοποθετηθεί η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα ΠΤΕ της ΕΕ, όπως αναφέρεται στο σημείο 6 του παραρτήματος Ι.

7. Οι επικεφαλίδες των προς συμπλήρωση τμημάτων εμφανίζονται στα αγγλικά και στα γαλλικά και αριθμούνται.

8. Οι ημερομηνίες αναγράφονται ως εξής: η ημέρα με δύο ψηφία, από τα οποία το πρώτο είναι μηδέν εάν η εν λόγω ημέρα εκφράζεται με μονοψήφιο αριθμό· ο μήνας με δύο ψηφία, από τα οποία το πρώτο είναι μηδέν εάν ο εν λόγω μήνας εκφράζεται με μονοψήφιο αριθμό· το έτος με τέσσερα ψηφία. Η ημέρα και ο μήνας ακολουθούνται από κενό διάστημα. Για παράδειγμα: 20 01 2018 = 20 Ιανουαρίου 2018.

9. Η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ περιέχει τμήμα με τίτλο «παρατηρήσεις», το οποίο χρησιμοποιείται από την αρχή έκδοσης για να συμπληρωθούν τυχόν περαιτέρω απαραίτητες πληροφορίες, για παράδειγμα ο τύπος και ο αριθμός του εγγράφου που αντικαθίσταται.

Μηχανικώς αναγνώσιμες πληροφορίες

10. Η ομοιόμορφη αυτοκόλλητη ετικέτα του ΠΤΕ της ΕΕ περιέχει τις σχετικές μηχανικώς αναγνώσιμες πληροφορίες, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ΔΟΠΑ για να διευκολύνονται οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Τα κεφαλαία γράμματα «PU» χρησιμοποιούνται ως οι πρώτοι δύο χαρακτήρες της μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης για τον προσδιορισμό του εγγράφου ως προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ. Η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη περιέχει ένα τυπωμένο κείμενο στην ορατή εκτύπωση δαπέδου με τις λέξεις «Ευρωπαϊκή Ένωση» σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το εν λόγω κείμενο δεν επηρεάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης ή την ικανότητά της να αναγνωστεί.

11. Προβλέπεται περιθώριο για την ενδεχόμενη προσθήκη ενός κοινού δισδιάστατου γραμμικού κώδικα.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) **Ν. 6(Ι)/2025**
Αρ. 5026, 14.2.2025

Ο περί Ίδρυσης Σκοπευτηρίων και Άσκησης Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμος του 2025 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 6(Ι) του 2025

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2025

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίδρυσης Σκοπευτηρίων και Άσκησης Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμος του 2025.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

113(Ι) του 2004
91(Ι) του 2005
56(Ι) του 2007
32(Ι) του 2011
178(Ι) του 2011
7(Ι) του 2013
10(Ι) του 2021.

«αγωνιστικό τόξο» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου·

«άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου» σημαίνει την άδεια η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5·

«άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου» σημαίνει την άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου, η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου·

«άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου» σημαίνει την άδεια η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6·

Παράρτημα Ι.

«άθλημα σκοποβολής» σημαίνει κάθε ολυμπιακό ή μη ολυμπιακό άθλημα σκοποβολής, σταθερού ή κινητού στόχου, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι·

41 του 1969
22 του 1972
2 του 1973
51 του 1977
79 του 1980
87 του 1985
140 του 1991
70(Ι) του 1992
101(Ι) του 1992
62(Ι) του 1993
86(Ι) του 1995
87(Ι) του 1996
136(Ι) του 2002
93(Ι) του 2019
15(Ι) του 2021
113(Ι) του 2021
184(Ι) του 2021
21(Ι) του 2023.

«αθλητική ομοσπονδία» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου·

«ανάχωμα» σημαίνει φυσικό ή τεχνητό φράγμα το οποίο ευρίσκεται πίσω από τους στόχους και λειτουργεί ως εμπόδιο φραγμού και ασφαλούς τερματισμού της πορείας των βολίδων ή των σφαιριδίων για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4·

«Αρχηγός Αστυνομίας» σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου το οποίο είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτόν·

«βληματοδόχος» σημαίνει τον χώρο στον οποίο καταλήγουν και περισυλλέγονται οι βολίδες και τα σφαιρίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί στο σκοπευτήριο·

«γραμμή βολής» σημαίνει το σημείο από το οποίο διεξάγεται η βολή·

Παράρτημα ΙΙ. «διεθνής ομοσπονδία» σημαίνει σκοπευτική ομοσπονδία η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο εντός του ορίου της τοπικής αρμοδιότητας του οποίου ευρίσκεται το σκοπευτήριο·

«εκπαιδευτής ή/και προπονητής σκοποβολής ή τοξοβολίας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο συνοδεύει, εκπαιδεύει, επιβλέπει και κατευθύνει έναν σκοπευτή ή τοξοβόλο, ανάλογα με την περίπτωση·

«ελεγχόμενα πυρομαχικά» σημαίνει όλα τα πυρομαχικά πλην των πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται για τα όπλα κατηγορίας Γ8, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο, καθώς και των βολίδων ή σφαιριδίων αεροβόλου·

«ενεργός σκοπευτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασκείται ή συμμετέχει ενεργά και τακτικά σε αγώνες σκοποβολής αναγνωρισμένους από επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία σκοποβολής ή από διεθνή ομοσπονδία·

Κεφ. 54.
21 του 1970
95(Ι) του 2003
19(Ι) του 2005
109(Ι) του 2009
109(Ι) του 2010
178(Ι) του 2013
173(Ι) του 2020.

«Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου·

«ηλεκτρονικό αρχείο» σημαίνει το αρχείο το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24·

«ιδιοκτήτης σκοπευτηρίου» σημαίνει αδειούχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης σκοπευτηρίου·

«ιχνηλάτηση» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου και επιπροσθέτως, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σημαίνει την ιχνηλάτηση ενοικίασης εντός σκοπευτηρίου οποιουδήποτε όπλου, καθώς και της πώλησης και χρήσης ελεγχόμενων πυρομαχικών εντός σκοπευτηρίου·

Παράρτημα ΙΙΙ. «κατηγορίες σκοπευτηρίων» σημαίνει τις κατηγορίες σκοπευτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ·

«μέλος σκοπευτηρίου» σημαίνει εγγεγραμμένο μέλος σκοπευτηρίου το οποίο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως μέλος αυτού·

«μέλος σκοπευτικού σωματείου» σημαίνει εγγεγραμμένο μέλος σκοπευτικού σωματείου τύπου Α ή σκοπευτικού σωματείου τύπου Β·

«μέτρηση ήχου» σημαίνει το επίπεδο του ήχου σε ντεσιμπέλ (db), που μετρείται με τη χρήση ηχόμετρου ακριβείας·

«όπλο» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου·

«πεδίο βολής» σημαίνει τον χώρο που είναι σχεδιασμένος και κατάλληλα διαμορφωμένος για την άσκηση του αθλήματος σκοποβολής·

152(Ι) του 2003
256(Ι) του 2004
81(Ι) του 2005
151(Ι) του 2006
15(Ι) του 2008
5(Ι) του 2009
129(Ι) του 2012
52(Ι) του 2014
104(Ι) του 2014
165(Ι) του 2014
68(Ι) του 2015
99(Ι) του 2017

«προϊστάμενος» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου·

156(Ι) του 2017
213(Ι) του 2020
173(Ι) του 2021.

«προσομοιωτής σκοποβολής» σημαίνει το σύστημα ή τον εξοπλισμό με τα οποία ασκείται το άθλημα σκοποβολής ή γίνεται προπόνηση, χωρίς τη χρήση πραγματικών πυρομαχικών ή βολίδων·

«προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής εκτός σκοπευτηρίου» σημαίνει την άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9·

«πυρομαχικό» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του άρθρου 2 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου·

«σκοπευτήριο» σημαίνει κάθε υποστατικό, κτιριακή εγκατάσταση, περιφραγμένο, ανοικτό, κλειστό ή άλλο χώρο, εντός του οποίου διδάσκεται και ασκείται το άθλημα σκοποβολής, που έχει αδειοδοτηθεί να λειτουργεί ως σκοπευτήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες σκοπευτηρίων οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ·

«σκοπευτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασκείται στο άθλημα σκοποβολής σε σκοπευτήριο·

104(Ι) του 2017
76(Ι) του 2018
84(Ι) του 2019
118(Ι) του 2020.

«σκοπευτικό σωματείο τύπου Α» σημαίνει σωματείο που ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου και είναι εγγεγραμμένο στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου·

«σκοπευτικό σωματείο τύπου Β» σημαίνει σωματείο που ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, αλλά δεν αποτελεί σκοπευτικό σωματείο τύπου Α·

«σκοποβολή» σημαίνει τη σκόπευση και προσβολή στόχων με πυροβόλο ή αεροβόλο όπλο·

«στόχος» σημαίνει αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να βληθεί κατά την άσκηση του αθλήματος σκοποβολής και περιλαμβάνει σταθερά και κινητά σημεία, πήλινους δίσκους ή άλλα παρόμοια αντικείμενα, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΥ·

Παράρτημα ΙΥ.

«τοξοβολία» σημαίνει το άθλημα σκόπευσης και προσβολής στόχου με τόξο και βέλος·

«τοξοβόλος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο ασκείται στο άθλημα της τοξοβολίας σε σκοπευτήριο·

«υπεύθυνος γραμμής βολής» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υπό τον έλεγχό του τη διεξαγωγή βολών εντός σκοπευτηρίου·

«υπεύθυνος σκοπευτηρίου» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη της διεύθυνσης και λειτουργίας σκοπευτηρίου·

«υπεύθυνος χώρου αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών» σημαίνει υπεύθυνο χώρου αποθήκευσης όπλου ή/και υπεύθυνο χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών, ανάλογα με την περίπτωση·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

«χώρος αποθήκευσης όπλου» σημαίνει τον χώρο στον οποίο φυλάσσονται τα όπλα σκοπευτηρίου, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26·

«χώρος αποθήκευσης πυρομαχικών» σημαίνει τον χώρο στον οποίο φυλάσσονται τα πυρομαχικά σκοπευτηρίου, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26.

Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται για τα σκοπευτήρια της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς.

Αρμόδια αρχή.

4.-(1) Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας δημιουργίας σκοπευτηρίου και άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου είναι ο Υπουργός.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εκχωρεί γραπτώς το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του στον προϊστάμενο.

(3) Ο προϊστάμενος έχει τη διοικητική ευθύνη και αρμοδιότητα εκτελέσεως των αποφάσεων του Υπουργού και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου.
90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
11(Ι) του 2007
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013
120(Ι) του 2014
39(Ι) του 2015
134(Ι) του 2015
24(Ι) του 2016
142(Ι) του 2018
16(Ι) του 2019
75(Ι) του 2021.
Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, δύναται να χορηγηθεί σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4):

52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012
66(Ι) του 2013
40(Ι) του 2015
19(Ι) του 2016
111(Ι) του 2017
143(Ι) του 2017
143(Ι) του 2018
17(Ι) του 2019
53(Ι) του 2021
132(Ι) του 2022
60(Ι) του 2023
89(Ι) του 2024
113(Ι) του 2024
145(Ι) του 2024.

Νοείται ότι, η κατοχή πολεοδομικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, δεν εξυπακούει εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας δημιουργίας σκοπευτηρίου.

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου συγκεκριμένης κατηγορίας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή γραπτή αίτηση, σύμφωνα με τον Τύπο Α1 του Παραρτήματος V.

Παράρτημα V, Τύπος Α1.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί σε αιτητή άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου, εφόσον δεν είναι διά νόμου απαγορευμένο πρόσωπο να κατέχει όπλο και προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς και νοουμένου ότι δεν υφίστανται ως λόγοι απόρριψης της αίτησης λόγοι δημοσίας τάξεως ή/και ασφάλειας της Δημοκρατίας και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Σε περίπτωση ανοικτού σκοπευτηρίου, αυτό απέχει περιμετρικά τουλάχιστον χίλια (1 000) μέτρα από κατοικημένες περιοχές και δεν προκαλεί ηχητικές οχλήσεις σε αυτές·

(β) σε περίπτωση κλειστού σκοπευτηρίου, αυτό διαθέτει πλήρη ηχομόνωση· και

(γ) σε περίπτωση κατά την οποία ο χώρος δεν ανήκει στο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή σχετική σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, από τα οποία να προκύπτει η έκταση του χώρου που παραχωρείται, ο χρόνος παραχώρησης ή μίσθωσης και η παροχή έγκρισης για την τοποθέτηση αναχωμάτων εντός του χώρου αυτού και την εκτέλεση άλλων εργασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία σκοπευτηρίου:

Νοείται ότι, η προσκόμιση των εν λόγω εγγράφων δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση υποβολής οποιωνδήποτε απαιτούμενων αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας.

Παράρτημα V, Τύπος Α2. Παράρτημα VI.

(4) Άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου εκδίδεται κατά τον Τύπο Α2 του Παραρτήματος V, εφόσον καταβληθεί το σχετικό τέλος το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα VI.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας δημιουργίας σκοπευτηρίου για λόγους οι οποίοι αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη ή/και την ασφάλεια της Δημοκρατίας, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω αιτιολόγηση περί τούτου:

Νοείται ότι, για τον σκοπό αυτό, αποστέλλεται απορριπτική επιστολή από την αρμόδια αρχή προς τον αιτητή, στην οποία καταγράφεται ότι η αίτησή του απορρίπτεται για τους ως άνω λόγους.

Άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου.

6.-(1) Άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου δύναται να χορηγηθεί σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) έως (4).

Παράρτημα V, Τύπος Α3.

(2) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου συγκεκριμένης κατηγορίας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή γραπτή αίτηση, σύμφωνα με τον Τύπο Α3 του Παραρτήματος V, στην οποία καταγράφεται το πρόσωπο που ο αιτητής αιτείται να ορισθεί ως υπεύθυνος του σκοπευτηρίου.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί σε αιτητή άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου, εφόσον δεν είναι διά νόμου απαγορευμένο πρόσωπο να κατέχει όπλο, δεν υφίστανται ως λόγοι απόρριψης της αίτησης λόγοι δημοσίας τάξεως ή/και ασφάλειας της Δημοκρατίας και πληρούνται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7:

Παράρτημα VI.

Νοείται ότι, η άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου παραχωρείται υπό συγκεκριμένους όρους οι οποίοι καθορίζονται στην άδεια, εφόσον καταβληθεί το σχετικό τέλος το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα VI:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας αυτού.

Παράρτημα V, Τύπος Α4.

(4) Η άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου εκδίδεται κατά τον Τύπο Α4 του Παραρτήματος V με ισχύ δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσής της και δύναται να ανανεώνεται, νοουμένου ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 7.

(5) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τους όρους που καθορίζονται στην άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Η αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου για λόγους οι οποίοι αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη ή/και την ασφάλεια της Δημοκρατίας, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω αιτιολόγηση περί τούτου:

Νοείται ότι, για τον σκοπό αυτό, αποστέλλεται απορριπτική επιστολή από την αρμόδια αρχή προς τον αιτητή, στην οποία καταγράφεται ότι η αίτησή του απορρίπτεται για τους ως άνω λόγους.

Έκδοση ή/και ανανέωση άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου.

7.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει ή/και ανανεώνει άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο ο αιτητής της εν λόγω άδειας ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο όσο και ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου πληρούν, ανάλογα με την περίπτωση, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους·

(β) δεν κρίνονται επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(γ) δεν έχουν καταδικαστεί στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα για οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) αδικήματα:

Νοείται ότι, ο αιτητής, κατά την υποβολή της αίτησή του για έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας, ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε καταδίκη εις βάρος του ιδίου ή του υπευθύνου σκοπευτηρίου σε οποιαδήποτε άλλη χώρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο δεν ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε καταδίκη εις βάρος του ιδίου ή του υπευθύνου σκοπευτηρίου διαπράττει

αδίκημα και η αίτησή απορρίπτεται· σε περίπτωση δε που έχει ήδη παραχωρηθεί άδεια, η ισχύς της εκδοθείσας άδειας ακυρώνεται αμέσως·

70(Ι) του 1981
134(Ι) του 1988
228(Ι) του 2004
6(Ι) του 2017.

(δ) ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, δεν έχουν καταδικαστεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη για οποιοδήποτε αδίκημα λόγω παράβασης διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου ή/και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου·

(ε) λειτουργούν το σκοπευτήριο αποκλειστικά για τους σκοπούς του αθλήματος σκοποβολής και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό·

(στ) κατά την υποβολή της αίτησης, προσκομίζουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου·

(ζ) κατά την υποβολή της αίτησης, προσκομίζουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, το οποίο αφορά την ευθύνη έναντι τρίτου για ζημιά ή σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε από τη λειτουργία του σκοπευτηρίου·

(η) δεν έχουν κριθεί ανίκανοι λόγω ψυχικής διαταραχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου·

Κεφ. 155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9(Ι) του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007
9(Ι) του 2009
111(Ι) του 2011
165(Ι) του 2011
7(Ι) του 2012
21(Ι) του 2012
160(Ι) του 2012
23(Ι) του 2013
16(Ι) του 2014
42(Ι) του 2014
186(Ι) του 2014
110(Ι) του 2018
129(Ι) του 2018
68(Ι) του 2021
64(Ι) του 2022
58(Ι) του 2023
130(Ι) του 2023.

(θ) προσκομίζουν κατά την υποβολή της αίτησης ιατρικό πιστοποιητικό ικανότητας το οποίο χορηγείται κατόπιν διενέργειας ψυχομετρικού ελέγχου·

(ι) δεν έχουν απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων για λόγους ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) ή λόγω χορήγησης σε αυτούς αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων λόγω νοσήματος ή πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική υγεία·

(ια) δεν έχει απαγορευθεί σε αυτούς το δικαίωμα να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν πυροβόλο όπλο από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ' Αδεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α του περί Φυλακών Νόμου· και

62(Ι) του 1996
12(Ι) του 1997
96(Ι) του 2005
116(Ι) του 2008
37(Ι) του 2009
200(Ι) του 2015

39(I) του 2016
42(I) του 2018
112(I) του 2018
36(I) του 2020.

(ιβ) δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα ή τη δυνατότητα κατοχής όπλου τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τα αδικήματα για τα οποία η καταδίκη συνιστά κώλυμα στην έκδοση άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου, είτε πρόκειται για διάπραξη αδικήματος είτε για απόπειρα διάπραξης αδικήματος, είναι τα ακόλουθα:

(α) Ανθρωποκτονία·

(β) βιασμός·

Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(I) του 1994
3(I) του 1996
99(I) του 1996
36(I) του 1997
40(I) του 1998
45(I) του 1998
15(I) του 1999
37(I) του 1999
38(I) του 1999
129(I) του 1999
30(I) του 2000
43(I) του 2000
77(I) του 2000
162(I) του 2000
169(I) του 2000
181(I) του 2000
27(I) του 2001
12(I) του 2002
85(I) του 2002
144(I) του 2002
145(I) του 2002
25(I) του 2003
48(I) του 2003
84(I) του 2003
164(I) του 2003
124(I) του 2004
31(I) του 2005
18(I) του 2006
130(I) του 2006
126(I) του 2007
70(I) του 2008
83(I) του 2008

(γ) απαγωγή, εξαιρουμένης της αναφερόμενης στο άρθρο 149 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου απαγωγής·

64(Ι) του 2009
56(Ι) του 2011
72(Ι) του 2011
163(Ι) του 2011
167(Ι) του 2011
84(Ι) του 2012
95(Ι) του 2012
134(Ι) του 2012
125(Ι) του 2013
131(Ι) του 2013
87(Ι) του 2015
91(Ι) του 2015
112(Ι) του 2015
113(Ι) του 2015
31(Ι) του 2016
43(Ι) του 2016
31(Ι) του 2017
72(Ι) του 2017
23(Ι) του 2018
24(Ι) του 2018
108(Ι) του 2018
134(Ι) του 2020
150(Ι) του 2020
27(Ι) του 2021
45(Ι) του 2021
190(Ι) του 2021
39(Ι) του 2023
77(Ι) του 2024
129(Ι) του 2024.

(δ) εμπρησμός·

(ε) εσχάτη προδοσία·

(στ) ληστεία·

(ζ) στάση ή/και συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση·

(η) φόνος εκ προμελέτης·

(θ) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8·

(ι) καταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες·

(ια) παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή ή/και χρήση πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α, Β, ή Γ·

119(Ι) του 2000
212(Ι) του 2004
172(Ι) του 2015
78(Ι) του 2017
95(Ι) του 2019.

(ιβ) αδικήματα τα οποία καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο·

(ιγ) παράνομη κατοχή, χρήση ή μεταφορά με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου·

29 του 1977
67 του 1983
20(Ι) του 1992
5(Ι) του 2000
41(Ι) του 2001
91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005
24(Ι) του 2010
99(Ι) του 2010
57(Ι) του 2016
10(Ι) του 2019
159(Ι) του 2020.

(ιδ) αδικήματα τα οποία διαπράττει πρόσωπο με τη χρήση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15, 48, 50 και 52 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου·

115(Ι) του 2021
117(Ι) του 2022.

(ιε) αδικήματα τα οποία καθορίζονται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο·

(ιστ) οποιοδήποτε άλλο αδίκημα το οποίο καθορίζεται σε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δύναται, ύστερα από την παρέλευση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα (10) ετών από την ημερομηνία αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου:

Νοείται ότι, για το αδίκημα του εμπρησμού, για το αδίκημα της κατοχής, χρήσης ή μεταφοράς με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και για τα αδικήματα που καθορίζονται στις διατάξεις του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, με σύσταση του Αρχηγού Αστυνομίας, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να μειώσει την προαναφερόμενη περίοδο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται σε χρηματική ποινή για αναφερόμενο στην πρώτη επιφύλαξη αδίκημα δύναται να υποβάλει αίτηση ύστερα από την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία καταδίκης του, νοουμένου ότι δεν έχει διαπράξει ή αποπειραθεί να διαπράξει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) αδικήματα στο χρονικό διάστημα αυτό.

(4) Για σκοπούς έκδοσης ή/και ανανέωσης άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου, ο αιτητής υποδεικνύει τον υπεύθυνο του σκοπευτηρίου, ο οποίος καταγράφεται στον Τύπο Α5 του Παραρτήματος V.

Παράρτημα V, Τύπος Α5.

Αδειοδότηση εκπαιδευτή ή/και προπονητή σκοποβολής ή τοξοβολίας και άλλων προσώπων.

8.-(1) Φυσικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει άδεια εκπαιδευτή ή/και προπονητή σκοποβολής ή τοξοβολίας, υπευθύνου γραμμής βολής, υπευθύνου χώρου αποθήκευσης όπλου, υπεύθυνου χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών ή/και μεταφορέα πυρομαχικών υποβάλλει αίτηση στον προϊστάμενο κατά τον Τύπο Α6 του Παραρτήματος V:

Παράρτημα V, Τύπος Α6.

Νοείται ότι, για σκοπούς απόκτησης άδειας εκπαιδευτή ή/και προπονητή σκοποβολής ή τοξοβολίας, επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση οποιοδήποτε πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, με το οποίο πιστοποιείται η ικανότητα εκπαίδευσης ή/και προπόνησης αθλητών στο άθλημα σκοποβολής ή στην τοξοβολία και η κατηγορία του αθλήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, ή το επίπεδο των αθλητών σκοποβολής που δύναται να εκπαιδεύει:

Παράρτημα ΙΙ.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για απόκτηση άδειας εκπαιδευτή ή/και προπονητή σκοποβολής ή τοξοβολίας για άθλημα σκοποβολής ή τοξοβολία που δεν υπάγεται σε διεθνή ομοσπονδία, η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για απόκτηση άδειας υπεύθυνου χώρου αποθήκευσης όπλου, ο προϊστάμενος αποστέλλει την αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας για απόψεις, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις οποιασδήποτε άλλης αρχής κρίνει σκόπιμο, κοινοποιεί σε αυτόν τις απόψεις του εντός ευλόγου χρόνου· σε περίπτωση δε που ο Αρχηγός Αστυνομίας υποβάλλει αρνητικές απόψεις, ο προϊστάμενος δεν εκδίδει την άδεια:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για απόκτηση άδειας υπεύθυνου χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών ή/και μεταφορέα πυρομαχικών, ο προϊστάμενος αποστέλλει την αίτηση σε Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών για απόψεις, ο οποίος κοινοποιεί σε αυτόν

τις απόψεις του εντός εύλογου χρόνου· σε περίπτωση δε που ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών υποβάλλει αρνητικές απόψεις, ο προϊστάμενος δεν εκδίδει την άδεια.

(2) Αίτηση η οποία υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εξετάζεται από τον προϊστάμενο και, σε περίπτωση που ο προϊστάμενος αποφασίζει τη χορήγηση της άδειας σε αιτητή, η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με τον Τύπο Α7 του Παραρτήματος V:

Παράρτημα V, Τύπος Α7.

Νοείται ότι, η ως άνω άδεια εκδίδεται με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα VI.

Παράρτημα VI.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, η εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) άδεια ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της και δύναται να ανανεώνεται, νοουμένου ότι εξακολουθούν να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για σκοπούς έκδοσης αυτής.

(4) Για σκοπούς ανανέωσης άδειας υπεύθυνου χώρου αποθήκευσης όπλου, υπεύθυνου χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών ή/και μεταφορέα πυρομαχικών, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Αρχηγού Αστυνομίας ή του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, ανάλογα με την περίπτωση.

Προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής εκτός σκοπευτηρίου.

9.-(1) Η αρμόδια αρχή, υπό προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, δύναται να εκδίδει προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής εκτός σκοπευτηρίου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον Τύπο Α8 του Παραρτήματος V, σε κάτοχο άδειας δημιουργίας σκοπευτηρίου και άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου, με σκοπό τη διεξαγωγή αγώνων αθλήματος σκοποβολής όπλων κατηγορίας Γ8, νοουμένου ότι καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος, όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα VI:

Παράρτημα V, Τύπος Α8.
Παράρτημα VI.

Νοείται ότι, ο χώρος και οι όροι της προσωρινής επέκτασης σκοπευτηρίου καθορίζονται στην εν λόγω προσωρινή άδεια.

(2) Η διάρκεια ισχύος της προσωρινής άδειας διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής εκτός σκοπευτηρίου είναι ίση με τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής των αγώνων, με την προσθήκη επιπλέον πέντε (5) ημερών πριν από τη διεξαγωγή αυτών και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η περιοχή εντός της οποίας διεξάγονται αγώνες σκοποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εμπίπτει εντός κρατικού δάσους ή ευρίσκεται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χιλιόμετρα από αυτό, λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μέλη σκοπευτηρίου ή σκοπευτικού σωματείου και αρχείο μελών.

10.-(1) Η χρήση σκοπευτηρίου και των υπηρεσιών του επιτρέπεται μόνο σε μέλη σκοπευτηρίου ή σκοπευτικού σωματείου, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26:

Νοείται ότι, τα μέλη της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών ή/και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, τα οποία εγκρίνει ο Υπουργός, δύναται να χρησιμοποιούν σκοπευτήριο, νοουμένου ότι έχουν λάβει σχετική έγκριση από την υπηρεσία στην οποία υπάγονται και τους επιτρέπεται η χρήση του σκοπευτηρίου από τον υπεύθυνο αυτού.

(2) Ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου οφείλει να τηρεί αρχείο μελών αυτού σε ηλεκτρονική μορφή.

Χρήση προσομοιωτή.

11.-(1) Σε κάθε σκοπευτήριο δύναται να χρησιμοποιείται προσομοιωτής σκοποβολής.

(2) Η χρήση προσομοιωτή σκοποβολής σε χώρο εκτός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου διενεργείται μόνο έπειτα από σχετική γραπτή έγκριση του προϊσταμένου.

Πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου.

12.-(1) Πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β και Γ εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου.

(2) Πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8 και αγωνιστικού τόξου εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου.

(3) Τα τέλη τα οποία εισπράττονται από την έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής και αδειών κατοχής πυροβόλου όπλου κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Τήρηση αρχείων.

13.-(1) Υπεύθυνος χώρου αποθήκευσης όπλου ο οποίος έχει υπό τη φύλαξή του όπλα τηρεί στα υποστατικά του αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο καλείται «Αρχείο Αποθήκης Όπλων», για σκοπούς ιχνηλάτησης της κίνησης των όπλων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, υπεύθυνος χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών, ελεγχόμενων ή μη, τηρεί στα υποστατικά του αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο καλείται «Αρχείο Αποθήκης Πυρομαχικών», για σκοπούς ιχνηλάτησης της πώλησης, χρήσης και οποιασδήποτε κίνησης πυρομαχικών και ελεγχόμενων πυρομαχικών.

(3) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών, ο προϊστάμενος ή μέλος της Αστυνομίας, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να εισέρχεται σε χώρους αποθήκευσης όπλων και χώρους αποθήκευσης πυρομαχικών και να επιθεωρεί τα όπλα και πυρομαχικά στο απόθεμα, το Αρχείο Αποθήκης Όπλων, το Αρχείο Αποθήκης Πυρομαχικών και σχετικό βιβλίο στο οποίο καταγράφεται η κίνηση των όπλων και των πυρομαχικών, καθώς και να λαμβάνει αντίγραφο οποιωνδήποτε καταχωρίσεων σε αυτά.

(4) Ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου έχει την ευθύνη να κοινοποιεί στον προϊστάμενο ενημερωμένα όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο αρχεία.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο αρνείται να επιτρέψει τη διεξαγωγή επιθεώρησης ή τη λήψη αντιγράφου ή παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ή τον προϊστάμενο ή το μέλος της Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του του εδαφίου (3), οι εργασίες του σκοπευτηρίου αναστέλλονται αμέσως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, ενώ το εν λόγω πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Έλεγχος και κατάσχεση.

14.-(1) Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών, ο προϊστάμενος ή μέλος της Αστυνομίας, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να προβαίνει τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος σε έλεγχο του σκοπευτηρίου για σκοπούς διαπίστωσης της συμμόρφωσης της λειτουργίας του με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δύναται να κατάσχει και να απομακρύνει οποιοδήποτε όπλο ή πυρομαχικό αποθηκεύεται, φυλάσσεται, πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο υπεύθυνος σκοπευτηρίου υποχρεούται όπως συνεργάζεται και παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, στον προϊστάμενο ή στο μέλος της Αστυνομίας που διενεργεί τον έλεγχο.

(3) Απαγορεύεται πρόσωπο να παρεμποδίζει τη διεξαγωγή ελέγχου από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, τον προϊστάμενο ή μέλος της Αστυνομίας, που ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από την πάροδο σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα της κατάσχεσης όπλων ή πυρομαχικών, δεν παρουσιαστεί πρόσωπο το οποίο να αποδεικνύει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος αυτών, ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει για τον μελλοντικό χειρισμό τους, περιλαμβανομένης και της καταστροφής τους.

Δήμευση ή/και καταστροφή όπλων και πυρομαχικών.

15.-(1) Το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης (ex parte) του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, του προϊσταμένου ή μέλους της Αστυνομίας, να εκδώσει διάταγμα για τη δήμευση ή/και καταστροφή όπλων και πυρομαχικών τα οποία κατασχέθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Δικαστήριο δύναται να εκδίδει διάταγμα για δήμευση οποιωνδήποτε όπλων ή πυρομαχικών, νοουμένου ότι ικανοποιηθεί ότι-

(α) τα εν λόγω όπλα ή πυρομαχικά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών· ή/και

(β) συντρέχουν λόγοι που δεν επιτρέπουν την ασφαλή φύλαξη των όπλων ή/και των πυρομαχικών.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πυρομαχικά δημεύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύναται να καταστραφούν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου.

Αδικήματα και ποινές.

16.-(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπεύθυνος σκοπευτηρίου, ανάλογα με την περίπτωση, που-

(α) παρέχει υπηρεσίες πέραν των απαιτούμενων υπηρεσιών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του σκοπευτηρίου για το οποίο είναι υπεύθυνος·

(β) λειτουργεί το σκοπευτήριο χωρίς την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου·

(γ) λειτουργεί το σκοπευτήριο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) εργοδοτεί πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 7 και 8· ή/και

(ε) παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 14 και 19,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το Δικαστήριο το οποίο καταδικάζει φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή υπεύθυνο σκοπευτηρίου για το αδίκημα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) δύναται, επιπροσθέτως της επιβολής ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω εδαφίου, να διατάξει-

(α) την παύση των εργασιών του σκοπευτηρίου ή/και το ασφαλές κλείσιμο αυτού· ή/και

(β) την κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου, μέσου ή οχήματος εγγεγραμμένου στο εν λόγω πρόσωπο ή στο όνομα εταιρείας ή μετόχου ή αξιωματούχου εταιρείας το οποίο χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του σκοπευτηρίου.

(3) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία εναντίον φυσικού ή νομικού προσώπου ή υπευθύνου σκοπευτηρίου για διάπραξη αδικήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης (ex parte) του Αρχηγού Αστυνομίας ή του προϊσταμένου ή κατ' εντολή τους, να εκδώσει προσωρινό διάταγμα για-

(α) την αναστολή των εργασιών του σκοπευτηρίου ή/και το ασφαλές κλείσιμο αυτού· ή/και

(β) την κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου, μέσου ή οχήματος, εγγεγραμμένου στο εν λόγω πρόσωπο ή στο όνομα εταιρείας ή μετόχου ή αξιωματούχου εταιρείας το οποίο χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του σκοπευτηρίου.

Ελεγχόμενα πυρομαχικά των οποίων η κατοχή στη Δημοκρατία απαγορεύεται.

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, απαγορεύεται σε πρόσωπο το οποίο αφικνείται στη Δημοκρατία από το εξωτερικό, για σκοπούς συμμετοχής σε αγώνες σκοποβολής ή για σκοπούς προπόνησης, να μεταφέρει ή/και εισάγει ή/και κατέχει εντός της Δημοκρατίας ελεγχόμενα πυρομαχικά των οποίων η κατοχή στη χώρα προέλευσής του επιτρέπεται.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), επιτρέπεται η μεταφορά ή/και εισαγωγή ή/και κατοχή ελεγχόμενων πυρομαχικών και η μεταφορά τους από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα ή της προπόνησης αποκλειστικά από τον υπεύθυνο χώρου αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών του σκοπευτηρίου στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν ή από αδειοδοτημένο μεταφορέα πυρομαχικών, σύμφωνα με διαδικασία η οποία προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26:

Νοείται ότι, η επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων ελεγχόμενων πυρομαχικών στον κάτοχό τους γίνεται από τον υπεύθυνο χώρου αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών του σκοπευτηρίου

στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ή από αδειοδοτημένο μεταφορέα πυρομαχικών και παραδίδονται στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι από το οποίο ο κάτοχός τους θα αναχωρήσει από τη Δημοκρατία.

(3) Η φύλαξη και αποθήκευση των ελεγχόμενων πυρομαχικών γίνεται από τον υπεύθυνο χώρου αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών.

Ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων και άλλων προσώπων.

18. Σε περίπτωση κατά την οποία νομικό πρόσωπο ή πρόσωπο το οποίο ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου διαπράττει αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή, έγκριση ή ανοχή συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα ή η διάπραξη τέτοιου αδικήματος έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια αυτών, τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι του εν λόγω αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές.

Βαλλιστικός έλεγχος.

19.-(1) Όπλα κατηγοριών Β και Γ, εξαιρουμένων των όπλων κατηγορίας Γ8, δεν επιτρέπεται να κατέχονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται από σκοπευτήριο ή ενεργό σκοπευτή, εκτός εάν τύχουν βαλλιστικού ελέγχου από τον Αρχηγό Αστυνομίας, πριν από την παραλαβή τους από τον υπεύθυνο σκοπευτηρίου ή τον ενεργό σκοπευτή.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας διατηρεί και φυλάττει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα αποτελέσματα ή στοιχεία των βαλλιστικών ελέγχων και δύναται να τα επεξεργάζεται.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας διενεργεί νέο βαλλιστικό έλεγχο κατά την ανανέωση της άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά.

(4) Το κόστος κάθε βαλλιστικού ελέγχου καθορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, και επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του όπλου.

(5) Τα υπηρεσιακά όπλα που κατέχονται από μέλη της Εθνικής Φρουράς και δύναται να χρησιμοποιηθούν σε σκοπευτήριο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Αδίκημα για το οποίο δεν προβλέπεται ειδική ποινή.

20. Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και για την εν λόγω παράβαση δεν προβλέπεται ειδικά άλλη ποινή από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των εν λόγω Κανονισμών διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Επιβολή εξώδικου προστίμου.

21.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο προϊστάμενος ή μέλος της Αστυνομίας θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 11 ή/και των εδαφίων (1), (2) ή/και (4) του άρθρου 13, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και επιδίδει για τον σκοπό αυτό στο εν λόγω πρόσωπο γραπτή ειδοποίηση, καλώντας το να πληρώσει εξώδικο πρόστιμο, κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα VII.

(2) Καμία δίωξη δεν ασκείται, εάν το εξώδικο πρόστιμο καταβληθεί πριν από την πάροδο σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή, σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω ποσού.

(4) Η πληρωμή του εξώδικου προστίμου γίνεται σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα που είναι συμβεβλημένο με τον πάροχο ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον το εν λόγω αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμή εξώδικου προστίμου διαδικτυακά.

(5) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου λογίζονται ως πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν λόγω αδίκημα:

Νοείται ότι, πιστοποιητικό πληρωμής που εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής δεν χρήζει υπογραφής και θεωρείται επαρκής απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος.

(6) Η ειδοποίηση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου-

(α) καθορίζει το αδίκημα το οποίο φέρεται να έχει διαπραχθεί κατά παράβαση των διατάξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1)·

(β) παραθέτει σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται αναγκαίο, για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός·

(γ) εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), δεν θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα·

(δ) παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίμου και αναφέρει ότι, εάν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών, αυξάνεται κατά το ήμισυ· και

(ε) παραθέτει τον τρόπο κατά τον οποίο το εξώδικο πρόστιμο δύναται να πληρωθεί.

(7) Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η πληρωμή εξώδικου προστίμου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί καταδίκη:

Νοείται ότι, το Δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιμέτρηση της ποινής σχετικά με τη διάπραξη άλλων παρόμοιων αδικημάτων.

Κατάθεση στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

22. Χρηματικό ποσό το οποίο εισπράττεται από την επιβολή χρηματικής ποινής η οποία επιβάλλεται από το Δικαστήριο ή στο πλαίσιο εξώδικης ρύθμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, ή έσοδο από την εκποίηση οποιουδήποτε αντικειμένου δημευθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, καθώς και οποιοδήποτε εισπραχθέν ποσό από την έκδοση άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) επί των τελών που καταβάλλονται από τα σκοπευτήρια σκοπευτικών σωματείων δύναται να καταβάλλεται στην αθλητική ομοσπονδία στην οποία ανήκουν ως χορηγία.

Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση αδειών.

23. Η αρμόδια αρχή ή ο προϊστάμενος, ανάλογα με την περίπτωση, έχει εξουσία, ύστερα από την παροχή γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε οποιαδήποτε άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια εν ισχύι άδεια, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οποιεσδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της άδειας:

Νοείται ότι, πριν από την αναστολή ή ανάκληση οποιασδήποτε άδειας, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η ευκαιρία να ακουστεί προφορικά ή γραπτώς.

Ηλεκτρονικό αρχείο.

24.-(1) Ο προϊστάμενος τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των κατόχων άδειας δημιουργίας σκοπευτηρίου και άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου, στο οποίο καταχωρίζονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, του υπευθύνου σκοπευτηρίου, καθώς και των προσώπων που είναι αδειοδοτημένα να εργάζονται σε αυτό, η διεύθυνση και η κατηγορία του σκοπευτηρίου, καθώς και τα όπλα και πυρομαχικά που ευρίσκονται στον χώρο αυτού.

(2) Ο προϊστάμενος κοινοποιεί το εν λόγω αρχείο στον Αρχηγό Αστυνομίας, περιλαμβανομένης της περίπτωσης τροποποίησης του περιεχομένου του.

Μεταβίβαση ή πώληση σκοπευτηρίου.

25. Σε περίπτωση που σκοπευτήριο πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η άδεια λειτουργίας του παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Έκδοση Κανονισμών.

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να ρυθμίζουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

(α) Τη μεταφορά όπλων από τους κατόχους τους, από και προς το σκοπευτήριο και από σκοπευτήριο σε σκοπευτήριο·

(β) τη λειτουργία και τον έλεγχο των ανοικτών και των κλειστών σκοπευτηρίων·

(γ) τον τρόπο και τον χώρο αποθήκευσης όπλου·

(δ) την εισαγωγή, κατοχή, χρήση και μεταφορά και τον τρόπο και τον χώρο αποθήκευσης πυρομαχικών, καθώς και την απαγόρευση της χρήσης συγκεκριμένων τύπων πυρομαχικών που δυνατό να προκαλέσουν πυρκαγιά, σε περίπτωση κατά την οποία η βολίδα τους έρθει σε επαφή με καύσιμη ύλη, ή άλλου τύπου πυρομαχικών·

(ε) το τέλος ανά ελεγχόμενο πυρομαχικό που χρησιμοποιήθηκε και την παραχώρηση ενός ποσοστού επί του τέλους ως χορηγίας στις αθλητικές ομοσπονδίες·

(στ) τα μέτρα ασφαλείας εντός των σκοπευτηρίων, καθώς και τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που πληρούν τα πεδία βολής, σύμφωνα με εγκεκριμένους κανονισμούς των διεθνών ομοσπονδιών·

(ζ) την κατοχή όπλων από σκοπευτήρια και τη χρήση τους·

(η) την εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά όπλων από μέλη σκοπευτηρίου ή/και σκοπευτικού σωματείου, τη χρήση των όπλων, τον τρόπο και τον χώρο αποθήκευσής τους και τη μεταφορά τους στο εξωτερικό, για σκοπούς συμμετοχής σε αγώνες, προπόνησης στο εξωτερικό ή/και κυνηγίου·

(θ) τη διεξαγωγή αγώνων σκοποβολής και προπονήσεων·

(ι) τη διαδικασία εγγραφής μέλους σκοπευτηρίου ή/και σκοπευτικού σωματείου τύπου Α και σκοπευτικού σωματείου τύπου Β και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών των σκοπευτηρίων·

(ια) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανήλικων μελών των σκοπευτηρίων·

(ιβ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών σκοπευτηρίου ή/και σκοπευτικού σωματείου άλλων χωρών ή των μελών εθνικών ομάδων ή εθνικών ομοσπονδιών·

(ιγ) τη διαδικασία απόκτησης άδειας υπεύθυνου σκοπευτηρίου, εκπαιδευτή ή/και προπονητή σκοποβολής ή τοξοβολίας, υπεύθυνου γραμμής βολής, υπεύθυνου χώρου αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών ή/και μεταφορέα πυρομαχικών, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και της επιτυχίας σε ειδική εξέταση·

(ιδ) τη διαδικασία παραχώρησης χορηγίας στις αθλητικές ομοσπονδίες, ιδιαίτερα για σκοπούς ανάπτυξης των ακαδημιών σκόπευσης για νεαρούς σκοπευτές, με στόχο τη σωστή φύλαξη και χρήση των όπλων για σκοπούς κυνηγίου και σκοποβολής·

(ιε) τη δημιουργία και λειτουργία σχολών και ακαδημιών εκμάθησης σκοποβολής·

(ιστ) την αγοραπωλησία από τα σκοπευτήρια των πυροβόλων και των μη πυροβόλων όπλων·

(ιζ) τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των οπλουργών, καθώς και την ειδίκευση των οπλουργών, αναλόγως των διπλωμάτων και γνώσεων που κατέχουν για τον τύπο των όπλων που δύναται να επιδιορθώνουν·

(ιη) τη διαδικασία και τον τρόπο μεταφοράς όπλων και ελεγχόμενων πυρομαχικών από αεροδρόμιο ή/και λιμάνι στα σκοπευτήρια και αντιστρόφως·

(ιθ) τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών εντός σκοπευτηρίου·

(κ) τις προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας υπευθύνου χώρου αποθήκευσης όπλου και άδειας υπευθύνου χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών σε σκοπευτήριο·

(κα) τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εργαζόμενοι σε σκοπευτήριο·

(κβ) το κόστος των βαλλιστικών ελέγχων.

Κατάργηση. 22 του 1966 121(Ι) του 1999.

27. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι περί Σκοπευτηρίων Νόμοι του 1966 και 1999 καταργούνται:

Νοείται ότι, άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσεως πράξεις, που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 2)

Αθλήματα σκοποβολής

Α. Άθλημα σκοποβολής σταθερού στόχου

Στην ενότητα αυτή κατατάσσονται όλα τα αγωνίσματα σκοποβολής στα οποία ο στόχος είναι σταθερά τοποθετημένος σε διάφορες αποστάσεις, αναλόγως του αγωνίσματος, ή στα οποία η κίνηση του στόχου, εάν κινείται, είναι με μικρή ταχύτητα, σε προκαθορισμένη βραχεία τροχιά ή άξονα. Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στα αγωνίσματα του σταθερού στόχου είναι στην πλειονότητά τους από χαρτί ή, σε μερικές περιπτώσεις, από μέταλλο.

1. Πιστόλι ISSF (με σειρά διαμετρήματος)

   (α) Αεροβόλο
   (β) Standard με πυροβόλα όπλα μικρού διαμετρήματος
   (γ) Ελεύθερο με πυροβόλα όπλα μικρού διαμετρήματος
   (δ) Ταχύτητος με πυροβόλα όπλα μικρού διαμετρήματος
   (ε) Sport με πυροβόλα όπλα μικρού διαμετρήματος
   (στ) Κεντρικής πυροδότησης με όπλα μεγάλου διαμετρήματος.

2. Τουφέκι ISSF (με σειρά διαμετρήματος)

   (α) Αεροβόλο
   (β) Τουφέκι με πυροβόλα όπλα μικρού διαμετρήματος πρηνηδόν
   (γ) Τουφέκι με πυροβόλα όπλα μικρού διαμετρήματος τριών στάσεων
   (δ) 300μ. Τουφέκι με πυροβόλα όπλα μεγάλου διαμετρήματος πρηνηδόν
   (ε) 300μ. Τουφέκι με πυροβόλα όπλα μεγάλου διαμετρήματος 3Χ20
   (στ) Κινούμενου στόχου, με αεροβόλο ή πυροβόλο τυφέκιο μικρού διαμετρήματος.

3. Σκοποβολή IPSC (πρακτική σκοποβολή)

(α) Με πυροβόλα όπλα χειρός (πιστόλια και περίστροφα οποιουδήποτε διαμετρήματος)

(β) Με λειόκανα πυροβόλα τυφέκια

(γ) Με ραβδωτά πυροβόλα τυφέκια.

4. Σκοποβολή MLAIC

- Με πάσης φύσεως πυροβόλα όπλα εμπροσθογεμή.

5. Σκοποβολή IMMSU

(α) Με πάσης φύσεως όπλα σε διάφορες αποστάσεις κατά μεταλλικών στόχων

(β) Άλλα πολλά αγωνίσματα, όπως bench rest, slug κ.ά.

6. Τοξοβολία

- Τόξα.

Β. Άθλημα σκοποβολής κινητού στόχου

Στην ενότητα αυτή κατατάσσονται όλα τα αγωνίσματα σκοποβολής που ο στόχος εκτοξεύεται από ειδικές μηχανές με μεγάλη ταχύτητα στον αέρα. Οι στόχοι είναι πήλινοι, ήτοι κατασκευασμένοι από υλικό όμοιο του πηλού και έχουν τη μορφή δίσκου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών ομοσπονδιών. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται είναι λειόκανα τυφέκια όμοια με τα κυνηγετικά.

1. Trap
2. Skeet
3. Double Trap
4. Sporting
5. Compak
6. Hellices (ZZ)
7. Άλλα παρόμοια με τα πιο πάνω αγωνίσματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Άρθρα 2 και 8)

Διεθνείς ομοσπονδίες

1. ISSF (International Shooting Sport Federation)

2. ESC (European Shooting Confederation)

3. FITASC (Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse)

4. IPSC (International Practical Shooting Confederation).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Άρθρο 2)

Κατηγορίες σκοπευτηρίων

Σκοπευτήρια κατηγορίας Α

Σκοπευτήρια ανοικτού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής και τοξοβολίας.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Β

Σκοπευτήρια κλειστού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής που εκτελούνται με πιστόλι και περίστροφο.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Γ

Σκοπευτήρια ανοικτού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής που εκτελούνται με πιστόλι και περίστροφο.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Δ

Σκοπευτήρια ανοικτού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής που εκτελούνται με πυροβόλα όπλα κατηγορίας Δ, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Ε

Σκοπευτήρια κλειστού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής που εκτελούνται με αεροβόλα όπλα.

Σκοπευτήρια κατηγορίας ΣΤ

Σκοπευτήρια ανοικτού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής που εκτελούνται με αεροβόλα όπλα.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Ζ

Σκοπευτήρια κλειστού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα τοξοβολίας.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Η

Σκοπευτήρια ανοικτού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα τοξοβολίας.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Θ

Σκοπευτήρια κλειστού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής που εκτελούνται με πιστόλι, περίστροφο και τυφέκιο μέγιστου διαμετρήματος 0,32 ιντσών.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Ι

Σκοπευτήρια ανοικτού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής που εκτελούνται με πιστόλι, περίστροφο και τυφέκιο μέγιστου διαμετρήματος 0,32 ιντσών.

Σκοπευτήρια κατηγορίας Κ

Σκοπευτήρια κλειστού χώρου στα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν όλα τα αθλήματα σκοποβολής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 2)

1. Σταθερός Στόχος

   Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται στα αγωνίσματα του σταθερού στόχου είναι στην πλειονότητά τους από χαρτί, πλαστική μεμβράνη ή μέταλλο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών ομοσπονδιών.

2. Πήλινος Στόχος

   Οι πήλινοι στόχοι είναι κατασκευασμένοι από υλικό όμοιο του πηλού και έχουν τη μορφή δίσκου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών ομοσπονδιών, καθώς και εκτοξεύονται από ειδικές μηχανές με μεγάλη ταχύτητα στον αέρα.

3. Κινούμενος Στόχος (Running Target)

   Οι κινούμενοι στόχοι κινούνται σε συγκεκριμένη τροχιά ή/και αποκαλύπτουν όταν προσβληθούν άλλους στόχους.

4. Στόχοι IMSSU

   Οι στόχοι IMSSU είναι μεταλλικές σιλουέτες ζώων.

5. Hellices (ZZ)

   Οι εν λόγω στόχοι είναι πλαστικοί στόχοι, που εκτοξεύονται από ειδικές μηχανές με μεγάλη ταχύτητα στον αέρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών ομοσπονδιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9)

Τύπος Α1

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Άρθρο 5)

Υπουργό Εσωτερικών,

Εγώ ο/η …….. με αριθμό δελτίου ταυτότητας …….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου κατηγορίας ……..... Το σκοπευτήριο θα ευρίσκεται στο τεμάχιο ..…… φύλλο/σχέδιο ...…… του χωριού …...…… της Επαρχίας ……

Επισυνάπτονται:

1. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
2. Έγκριση της αξιοποίησης του χώρου ως σκοπευτηρίου από την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης.

Ημερομηνία: …….....

…….....
Υπογραφή

Διεύθυνση αλληλογραφίας: …….....

…….

…….....

Τύπος Α2

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Άρθρο 5)

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του περί Ίδρυσης Σκοπευτηρίων και Άσκησης Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμου, χορηγεί στον/στην ..... με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..... και με διεύθυνση αλληλογραφίας ..... άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου κατηγορίας ..... στο τεμάχιο ..... φύλλο/σχέδιο ..... του χωριού ..... της Επαρχίας ..... υπό τους όρους που επισυνάπτονται.

Αρ. Άδειας: ……

Ημερομηνία: ...……..……....

……
Υπουργός Εσωτερικών
(Σφραγίδα)

Τέλος πληρωθέν: €…….. (αρ. απόδειξης πληρωμής ……)

Σημείωση: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται αμέσως μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις.

Τύπος Α3

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Άρθρο 6)

Υπουργό Εσωτερικών,

Εγώ ο/η …… με αριθμό δελτίου ταυτότητας …….. αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου κατηγορίας ……..... Το σκοπευτήριο θα ευρίσκεται στο τεμάχιο .....……..... φύλλο/σχέδιο …….. του χωριού …… της Επαρχίας ……

Επιπρόσθετα, αιτούμαι όπως ο/η …… με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..…….. οριστεί ως υπεύθυνος του σκοπευτηρίου.

…….. (Υπογραφή)

Επισυνάπτονται:

1. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
2. Άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου.
3. Ασφαλιστήριο έγγραφο για ασφάλιση έναντι τρίτου.
4. Έγκριση της αξιοποίησης του χώρου ως σκοπευτηρίου από την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης.
5. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου του υπευθύνου του σκοπευτηρίου.

Ημερομηνία: ……....

…….....

Υπογραφή

Διεύθυνση αλληλογραφίας: ……....

…….

Τύπος Α4

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Άρθρο 6)

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του περί Ίδρυσης Σκοπευτηρίων και Άσκησης Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμου, χορηγεί στον/στην ..... με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..…… και με διεύθυνση αλληλογραφίας ..... άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου κατηγορίας ……. στο τεμάχιο ..... φύλλο/σχέδιο ..... του χωριού ..... της Επαρχίας……., υπό τους όρους που επισυνάπτονται.

Αρ. Άδειας: ……

Ημερομηνία έναρξης άδειας: ...…….

Ημερομηνία λήξης άδειας: ……..

……

Υπουργός Εσωτερικών

(Σφραγίδα)

Τέλος πληρωθέν: €…..…. (αρ. απόδειξης πληρωμής …….)

Σημείωση: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται αμέσως μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις.

Τύπος Α5

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Άρθρο 7)

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του περί Ίδρυσης Σκοπευτηρίων και Άσκησης Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμου, ορίζει τον/την .....με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……..... ως υπεύθυνο του σκοπευτηρίου, με αριθμό άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου …….....

……

Υπουργός Εσωτερικών

(Σφραγίδα)

Ημερομηνία: …….....

Τύπος Α6

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Ή ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

(Άρθρο 8)

Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας,

Εγώ ο/η .....…… με αριθμό δελτίου ταυτότητας …… αιτούμαι όπως μου παραχωρηθεί άδεια εκπαιδευτή ή/και προπονητή σκοποβολής ή τοξοβολίας, υπευθύνου γραμμής βολής σε σκοπευτήριο, υπευθύνου χώρου αποθήκευσης όπλου ή/και υπευθύνου χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών σε σκοπευτήριο ή/και μεταφορέα πυρομαχικών. (Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.)

Επισυνάπτονται:

1. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
2. Πιστοποιητικό επιτυχίας σε γραπτές εξετάσεις.

Ημερομηνία: ……

……...…….....

Υπογραφή

Διεύθυνση αλληλογραφίας: ……....

……....

……....

Τύπος Α7

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Ή ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΗΣ ΣΕ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ Ή/ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

(Άρθρο 8)

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του περί Ίδρυσης Σκοπευτηρίων και Άσκησης Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμου, χορηγεί στον/στην ..... με αριθμό δελτίου ταυτότητας ..... και με διεύθυνση αλληλογραφίας ..... άδεια εκπαιδευτή ή/και προπονητή σκοποβολής ή τοξοβολίας, υπευθύνου γραμμής βολής σε σκοπευτήριο, υπευθύνου χώρου αποθήκευσης όπλου ή/και υπευθύνου χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών σε σκοπευτήριο ή/και μεταφορέα πυρομαχικών, υπό τους όρους που επισυνάπτονται. (Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.)

Αρ. Άδειας: ……

Ημερομηνία έναρξης άδειας: ..……

Ημερομηνία λήξης άδειας: …….

……

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

(Σφραγίδα)

Τέλος πληρωθέν: €200 (αρ. απόδειξης πληρωμής …….)

Σημείωση: Η παρούσα άδεια ανανεώνεται αμέσως μετά την καταβολή του σχετικού τέλους και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις.

Τύπος Α8

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

(Άρθρο 9)

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του περί Ίδρυσης Σκοπευτηρίων και Άσκησης Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμου, χορηγεί στον/στην ..... με αριθμό δελτίου ταυτότητας ....., υπεύθυνο του σκοπευτηρίου, με αριθμό άδειας λειτουργίας σκοπευτηρίου ....., προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής εκτός σκοπευτηρίου στο τεμάχιο ..... φύλλο/σχέδιο ..... του χωριού ..... της Επαρχίας ....., υπό τους όρους που επισυνάπτονται.

Αρ. Άδειας: ……

Ημερομηνία έναρξης άδειας: ..……

Ημερομηνία λήξης άδειας: …….

……

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

(Σφραγίδα)

Τέλος πληρωθέν: €100 (αρ. απόδειξης πληρωμής ……)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(Άρθρα 5, 6, 8 και 9)

Πίνακας καταβλητέων τελών

Α/Α	Θέμα	Σκοπευτήριο κατηγορίας	Τέλος	Άρθρο
1.	Άδεια δημιουργίας σκοπευτηρίου		500€	5(4)
2.	Άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου από σκοπευτικό σωματείο τύπου Α	Α	1.500€	6(3)
		Β	1.000€	6(3)
		Γ	500€	6(3)
		Δ	200€	6(3)
		Ε	100€	6(3)
		ΣΤ	100€	6(3)
		Ζ	100€	6(3)
		Η	100€	6(3)
		Θ	1.000€	6(3)
		Ι	1.000€	6(3)
		Κ	2.000€	6(3)
3.	Άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου από σκοπευτικό σωματείο τύπου Β	Α	1.750€	6(3)
		Β	1.100€	6(3)
		Γ	750€	6(3)
		Δ	350€	6(3)
		Ε	100€	6(3)
		ΣΤ	100€	6(3)
		Ζ	100€	6(3)
		Η	100€	6(3)
		Θ	1.100€	6(3)
		Ι	1.100€	6(3)
		Κ	2.250€	6(3)

4.	Άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο	Α	2.000€	6(3)
		Β	1.200€	6(3)
		Γ	1.000€	6(3)
		Δ	500€	6(3)
		Ε	100€	6(3)
		ΣΤ	100€	6(3)
		Ζ	100€	6(3)
		Η	100€	6(3)
		Θ	1.200€	6(3)
		Ι	1.200€	6(3)
		Κ	2.500€	6(3)
5.	Άδεια εκπαιδευτή ή/και προπονητή σκοποβολής ή τοξοβολίας, υπευθύνου γραμμής βολής, υπευθύνου χώρου αποθήκευσης όπλου ή/και υπευθύνου χώρου αποθήκευσης πυρομαχικών ή/και μεταφορέα πυρομαχικών	-	200€	8(2)
6.	Προσωρινή άδεια διεξαγωγής αγώνων σκοποβολής εκτός σκοπευτηρίου	-	100€	9(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

(Άρθρο 21)

Α/Α	Περιγραφή αδικήματος	Άρθρο	Καθορισμένο πρόστιμο
1.	Χρήση προσομοιωτή σκοποβολής σε χώρο εκτός αδειοδοτημένου σκοπευτηρίου χωρίς γραπτή έγκριση του προϊσταμένου	11(2)	€500
2.	Μη τήρηση «Αρχείου Αποθήκης Όπλων»	13(1)	€2.000
3.	Μη τήρηση «Αρχείου Αποθήκης Πυρομαχικών»	13(2)	€2.000
4.	Μη κοινοποίηση ενημερωμένων αρχείων στον προϊστάμενο	13(4)	€2.000

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) **Ν. 7(Ι)/2025**
Αρ. 5026, 14.2.2025

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ETIAS)

Άρθρο

1. Συνοπτικός τίτλος.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Ερμηνεία.
3. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ETIAS

4. Σύσταση και αρμοδιότητες Εθνικής Μονάδας ETIAS.
5. Υποχρέωση ενημέρωσης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

6. Αρχή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της εθνικής ενιαίας διεπαφής (NUI).
7. Συνοριακή αρχή.
8. Αρχή μετανάστευσης.
9. Κεντρικό σημείο πρόσβασης.
10. Εντεταλμένες αρχές και επιχειρησιακές μονάδες.
11. Εποπτική αρχή.

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12. Εξουσιοδότηση πρόσβασης σε δεδομένα του συστήματος πληροφοριών ETIAS.
13. Προστασία δεδομένων.
14. Συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια δεδομένων.
15. Πρόωρη διαγραφή δεδομένων.
16. Λήψη μέτρων και συνεργασία με την εποπτική αρχή.
17. Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες.
18. Τήρηση αρχείου καταχωρίσεων.

ΜΕΡΟΣ V
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

19. Κοινοποιήσεις.
20. Κατάλογος επιτήρησης ETIAS.
21. Έκδοση άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος.
22. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

ΜΕΡΟΣ VI
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

23. Κυρώσεις σε μεταφορείς.

24. Αδικήματα και ποινές.

25. Διαδικαστικές εγγυήσεις.

ΜΕΡΟΣ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

26. Ενημερωτικό φυλλάδιο και ενημερωτικές εκστρατείες.

27. Παρακολούθηση και αξιολόγηση.

28. Έκδοση Κανονισμών, διαταγμάτων, οδηγιών και εγκυκλίων.

29. Έναρξη ισχύος.

Ν. 7(Ι)/2025

Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2025 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 7(Ι) του 2025

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (ETIAS)

Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L236, 19.9.2018, σ. 1.

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), Νόμος του 2025.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ερμηνεία.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια ταξιδιού» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το στοιχείο 5) του άρθρου 3 του Κανονισμού·

75(Ι) του 2019
39(Ι) του 2022.

«αδίκημα τρομοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι διατάξεις του περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων Νόμου·

«αρχή για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/817» σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου·

«αρχή για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/817» σημαίνει τη συνοριακή αρχή, την αρχή μετανάστευσης, την προξενική αρχή, την Εθνική Μονάδα ETIAS και το Εθνικό Γραφείο SIRENE Κύπρου, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/817·

«αρχές εφαρμογής του Νόμου» σημαίνει τις εντεταλμένες αρχές, την αρχή μετανάστευσης, τις συνοριακές αρχές και τα κεντρικά σημεία πρόσβασης·

«αρχή μετανάστευσης» σημαίνει τον Διευθυντή ή δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο·

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Μετανάστευσης ή δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο·

131(Ι) του 2015
72(Ι) του 2018
3(Ι) του 2021
31(Ι) του 2023
56(Ι) του 2023.

«Διοικητικό Δικαστήριο» σημαίνει το δικαστήριο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3 του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου·

«εθνική ενιαία διεπαφή (NUI)» σημαίνει τη διεπαφή της Δημοκρατίας, όπως αυτή καθορίζεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού·

«Εθνική Μονάδα ETIAS» σημαίνει τη μονάδα που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

«εντεταλμένη αρχή» σημαίνει αρχή που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 10·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«επιχειρησιακή μονάδα» σημαίνει μονάδα εντός εντεταλμένης αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10·

125(I) του 2018
26(I) του 2022.

«εποπτική αρχή» σημαίνει τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου·

«ETIAS» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (European Travel Information and Authorization System)·

«eu-LISA» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L236, 19.9.2018, σ. 1.

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/817, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1134 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1152·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L119, της 4.5.2016, σ. 1.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L135, 22.5.2019, σ. 27.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μάϊου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1726 και (ΕΕ) 2018/1861 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου»·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L248, 13.7.2021, σ. 11.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1134» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1134 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΚ) αριθ. 810/2009, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2017/2226, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1860, (ΕΕ) 2018/1861, (ΕΕ) 2019/817 και (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/512/ΕΚ και 2008/633/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για τον σκοπό της μεταρρύθμισης του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις»·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L249, 14.7.2021, σ. 15.

«Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1152» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008, (ΕΕ) 2017/2026, (ΕΕ) 2018/1240, (ΕΕ) 2018/1860, (ΕΕ) 2018/1861 και (ΕΕ) 2019/817 για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού»·

«κατάλογος επιτήρησης ETIAS» σημαίνει τον κατάλογο επιτήρησης που προβλέπεται στο άρθρο 34 του Κανονισμού·

«κεντρικό σύστημα ETIAS» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το στοιχείο 25) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού·

«κεντρική μονάδα ETIAS» είναι η μονάδα που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού·

«κεντρικό σημείο πρόσβασης» είναι το σημείο που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος που συμμετέχει στην εφαρμογή του Κανονισμού·

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L119, 4.5.2016, σ. 89.

«Οδηγία (ΕΕ) 2016/680» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου»·

133(I) του 2004
112(I) του 2006
30(I) του 2014
183(I) του 2014
21(I) του 2017
148(I) του 2021
93(I) του 2024.

«σοβαρή αξιόποινη πράξη» σημαίνει αξιόποινη πράξη που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου·

«συνοριακή αρχή» σημαίνει τον Διευθυντή ή δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο·

«σύστημα πληροφοριών ETIAS» σημαίνει το σύστημα πληροφοριών που αναπτύσσεται και τυγχάνει τεχνικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού·

«Τμήμα Μετανάστευσης» σημαίνει το Τμήμα Μετανάστευσης, που υπάγεται στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας·

«υπεύθυνο κράτος μέλος» σημαίνει το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη χειροκίνητη επεξεργασία αιτήσεων και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 25 του Κανονισμού·

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας ή δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Κανονισμό.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και διατάγματα, οποιαδήποτε αναφορά-

(α) σε Οδηγία, Κανονισμό, απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια·

(β) σε νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη της Δημοκρατίας σημαίνει τον εν λόγω Νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια·

(γ) σε υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου λογίζεται ως υποχρέωση στην οποία περιλαμβάνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, όπως και με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού·

(δ) στον παρόντα Νόμο σημαίνει και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, διατάγματα, οδηγίες και εγκυκλίους.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Κανονισμός αναφέρεται σε υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λογίζεται ότι στην εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης με την αντίστοιχη εναρμονιστική νομοθεσία της Δημοκρατίας.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

3. Όσον αφορά στις κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή κανονιστικής διοικητικής πράξης που ρυθμίζει θέματα που αφορούν το ίδιο αντικείμενο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ETIAS

Σύσταση και αρμοδιότητες Εθνικής Μονάδας ETIAS.

4.-(1) Στο Τμήμα Μετανάστευσης συστήνεται και λειτουργεί Εθνική Μονάδα ETIAS, υπό την αρμοδιότητα του Διευθυντή, η οποία έχει εξουσία να ασκεί τις αρμοδιότητες και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό για τις εθνικές μονάδες ETIAS.

(2) Ο Διευθυντής μεριμνά, ώστε το προσωπικό της Εθνικής Μονάδας ETIAS που έχει δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών ETIAS να λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια

των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε την προστασία των δεδομένων, καθώς και να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει ο eu-LISA σχετικά με την τεχνική χρήση του συστήματος πληροφοριών ETIAS και την ποιότητα των δεδομένων.

Υποχρέωση ενημέρωσης.

5.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής-

(α) της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Κανονισμού, κάθε αρχή που έχει στην κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία ότι οι προϋποθέσεις έκδοσης μιας άδειας ταξιδιού δεν πληρούνταν κατά τον χρόνο έκδοσής της, ενημερώνει την Εθνική Μονάδα ETIAS·

(β) της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κανονισμού, κάθε αρχή που έχει στην κατοχή της αποδεικτικά στοιχεία ότι οι προϋποθέσεις έκδοσης μιας άδειας ταξιδιού πλέον δεν πληρούνται, ενημερώνει την Εθνική Μονάδα ETIAS·

(γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του Κανονισμού, κάθε αρχή που έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα ETIAS κατά παράβαση του Κανονισμού, ενημερώνει την Εθνική Μονάδα ETIAS·

(δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του Κανονισμού, κάθε αρχή που έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα ETIAS κατά παράβαση του Κανονισμού, ενημερώνει την Εθνική Μονάδα ETIAS:

Νοείται ότι, για σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων (γ) και (δ), κάθε αρχή που έχει στην κατοχή της τέτοια στοιχεία, ενημερώνει αμέσως την Εθνική Μονάδα ETIAS, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία που καθορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 55 του Κανονισμού.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του Κανονισμού, η επικοινωνία με την κεντρική μονάδα ETIAS ή την εθνική μονάδα ETIAS του υπεύθυνου κράτους μέλους γίνεται από την Εθνική Μονάδα ETIAS, σε περίπτωση που-

(α) η Εθνική Μονάδα ETIAS έχει αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS είναι ανακριβή ως προς την ουσία ή ότι τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα ETIAS κατά παράβαση του Κανονισμού·

(β) οποιαδήποτε αρχή ενημερώσει την Εθνική Μονάδα ETIAS για την κατοχή των στοιχείων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1).

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Αρχή εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης της εθνικής ενιαίας διεπαφής (NUI).

6. Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει την αρμοδιότητα για την εγκατάσταση, τεχνική λειτουργία και συντήρηση της εθνικής ενιαίας διεπαφής (NUI) και για όλες τις υποδομές επικοινωνίας σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Συνοριακή αρχή.

7. Η συνοριακή αρχή έχει εξουσία να ασκεί τις αρμοδιότητες και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζει για τις συνοριακές αρχές ο Κανονισμός και να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την πραγματοποίηση αναζήτησης στο κεντρικό σύστημα ETIAS στα εξωτερικά σύνορα.

Αρχή μετανάστευσης.

8. Ο Διευθυντής, ως αρχή μετανάστευσης, έχει εξουσία να ασκεί τις αρμοδιότητες και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό για την αρχή μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Κεντρικό σημείο πρόσβασης.

9. Κάθε εντεταλμένη αρχή ορίζει κεντρικό σημείο πρόσβασης εντός της δομής της και έχει εξουσία να ασκεί τις αρμοδιότητες και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό για τα κεντρικά σημεία πρόσβασης.

Εντεταλμένες αρχές και επιχειρησιακές μονάδες.

10.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 50 του Κανονισμού, ως εντεταλμένες αρχές στη Δημοκρατία ορίζονται-

(α) η Αστυνομία Κύπρου·

(β) η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών· και

(γ) οποιαδήποτε άλλη αρχή καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Ο προϊστάμενος κάθε εντεταλμένης αρχής μεριμνά για την τήρηση καταλόγου των επιχειρησιακών μονάδων εντός της δομής του που εξουσιοδοτούνται να ζητούν την εκτέλεση αναζήτησης στα δεδομένα του κεντρικού συστήματος ETIAS, μέσω των κεντρικών σημείων πρόσβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού.

(3) Οι επιχειρησιακές μονάδες έχουν εξουσία να ασκούν τις αρμοδιότητες και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Κανονισμού.

(4) Η πρόσβαση στα δεδομένα του κεντρικού συστήματος ETIAS από τις επιχειρησιακές μονάδες και τις εντεταλμένες αρχές γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 52 του Κανονισμού, αντίστοιχα.

Εποπτική αρχή.

11.-(1) Ως εποπτική αρχή ορίζεται ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 66 του Κανονισμού.

(2) Η εποπτική αρχή έχει εξουσία να ασκεί τις αρμοδιότητες και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό για τις εποπτικές αρχές:

Νοείται ότι, οι εξουσίες του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τις εξουσίες του δυνάμει οποιασδήποτε άλλης εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας.

(3) Οι αρχές εφαρμογής του Νόμου παρέχουν στην εποπτική αρχή τις πληροφορίες που ζητούνται για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, πρόσβαση στα αρχεία καταχωρίσεών τους και πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του ETIAS, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 66 του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ IV
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξουσιοδότηση πρόσβασης σε δεδομένα του συστήματος πληροφοριών ETIAS.

12.-(1) Ο Διευθυντής εξουσιοδοτεί την πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS του προσωπικού της Εθνικής Μονάδας ETIAS και της αρχής μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού:

Νοείται ότι, εξουσιοδοτείται μόνο το προσωπικό του οποίου η πρόσβαση είναι απαραίτητη για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πρόσβαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 49 του Κανονισμού:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του άρθρου 25α του Κανονισμού, το εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου προσωπικό της Εθνικής Μονάδας ETIAS έχει πρόσβαση στα συστήματα που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25α του Κανονισμού και στα δεδομένα που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

(2) Ο Υφυπουργός εξουσιοδοτεί την πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS του προσωπικού της συνοριακής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού:

Νοείται ότι, εξουσιοδοτείται μόνο το προσωπικό του οποίου η πρόσβαση είναι απαραίτητη για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πρόσβαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 47 και 48 του Κανονισμού.

(3) Ο προϊστάμενος κάθε κεντρικού σημείου πρόσβασης εξουσιοδοτεί την πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών ETIAS του προσωπικού του κεντρικού σημείου πρόσβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του Κανονισμού:

Νοείται ότι, εξουσιοδοτείται μόνο το προσωπικό του οποίου η πρόσβαση είναι απαραίτητη για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πρόσβαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 51 και 52 του Κανονισμού.

(4) Ο Διευθυντής εξουσιοδοτεί την πρόσβαση του προσωπικού της αρχής για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/817 και της αρχής για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/817 στα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4α του άρθρου 13 του Κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 13 του Κανονισμού:

Νοείται ότι, εξουσιοδοτείται μόνο το προσωπικό του οποίου η πρόσβαση είναι απαραίτητη για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η πρόσβαση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού.

(5) Ο Διευθυντής μεριμνά για την κατάρτιση και τακτική επικαιροποίηση καταλόγου του εξουσιοδοτημένου προσωπικού και των προσόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Κανονισμού.

(6) Οι προξενικές αρχές και η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας διαμονής, σύμφωνα με την εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσία, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που καθορίζονται στο άρθρο 49α του Κανονισμού:

Νοείται ότι, η πρόσβαση γίνεται για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 49α του Κανονισμού και περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 13 του Κανονισμού.

Προστασία δεδομένων.
125(Ι) του 2018
26(Ι) του 2022.

13.-(1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιείται από-

(α) την Εθνική Μονάδα ETIAS, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις· και

(β) τη συνοριακή αρχή και την αρχή μετανάστευσης.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και σε περίπτωση κατά την οποία η Εθνική Μονάδα ETIAS αποφασίζει σχετικά με την έκδοση, απόρριψη, ανάκληση ή ακύρωση άδειας ταξιδιού.

44(Ι) του 2019
27(Ι) του 2022.

(3) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται επίσης στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εθνική Μονάδα ETIAS πραγματοποιείται από τις αρχές εφαρμογής του Νόμου κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τον σκοπό της πρόληψης, της εξακρίβωσης ή της διερεύνησης αδικημάτων τρομοκρατίας ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων· και

(β) πραγματοποιείται από τις εντεταλμένες αρχές, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του Κανονισμού.

(4) Κατά την εφαρμογή των άρθρων 50 έως 52 του Κανονισμού, η πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα ETIAS από τις κατά περίπτωση αρχές εφαρμογής του Νόμου και τα δικαιώματα των προσώπων για τα δεδομένα των οποίων υπάρχει πρόσβαση υπόκεινται στις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Κανονισμού:

Νοείται ότι, η νομιμότητα της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της διαβίβασης δεδομένων προς και από το κεντρικό σύστημα ETIAS, ελέγχεται από την εποπτική αρχή.

Συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια δεδομένων.

14.-(1) Σε περίπτωση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Κανονισμού, πέραν της γνωστοποίησης παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς την εποπτική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και του άρθρου 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, η Εθνική Μονάδα ETIAS, ως υπεύθυνη επεξεργασίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του Κανονισμού, ενημερώνει την Επιτροπή, τον eu-LISA και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του Κανονισμού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τέτοιων συμβάντων, κάθε αρχή ενημερώνει αμέσως την Εθνική Μονάδα ETIAS.

(2) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1), η Εθνική Μονάδα ETIAS συνεργάζεται με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τον eu-LISA και την Ευρωπόλ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του Κανονισμού.

Πρόωρη διαγραφή δεδομένων.

15.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την έγκαιρη κοινοποίηση στην Εθνική Μονάδα ETIAS των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 55 του Κανονισμού.

(2) Η ενημέρωση από τους υπηκόους τρίτων χωρών γίνεται προς την Εθνική Μονάδα ETIAS στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην-

(α) παράγραφο 6 του άρθρου 55 του Κανονισμού·

(β) παράγραφο 7 του άρθρου 55 του Κανονισμού.

(3) Αφού ληφθεί η ενημέρωση η οποία προβλέπεται-

(α) στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), η Εθνική Μονάδα ETIAS ελέγχει κατά πόσο το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι κάτοχος έγκυρης άδειας ταξιδιού και, σε τέτοια περίπτωση, διαγράφει τον φάκελο της αίτησης χωρίς καθυστέρηση από το κεντρικό σύστημα πληροφοριών ETIAS, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 55 του Κανονισμού·

(β) στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), η Εθνική Μονάδα ETIAS επικοινωνεί με την κεντρική μονάδα ETIAS, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του Κανονισμού.

Λήψη μέτρων και συνεργασία με την εποπτική αρχή.

16. Η Εθνική Μονάδα ETIAS και οι αρχές εφαρμογής του Νόμου λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, περιλαμβανομένων μέτρων που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των δεδομένων, και συνεργάζονται, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, με την εποπτική αρχή.

Κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες,

17. Η κοινοποίηση από τις αρχές εφαρμογής του Νόμου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS, σε τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες, επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 65 του Κανονισμού και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

διεθνείς οργανισμούς και ιδιώτες.

Τήρηση αρχείου καταχωρίσεων.

18.-(1) Η Εθνική Μονάδα ETIAS και κάθε αρχή εφαρμογής του Νόμου τηρούν αρχεία για τα δεόντως εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού τους, που εισήγαγαν ή ανέκτησαν δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 69 του Κανονισμού.

(2) Το κεντρικό σημείο πρόσβασης τηρεί αρχείο καταχωρίσεων με τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται στο κεντρικό σύστημα ETIAS και οι οποίες προκύπτουν από αιτήματα για αναζήτηση δεδομένων ή από πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS για τους σκοπούς της πρόληψης, της εξακρίβωσης και της διερεύνησης αδικημάτων τρομοκρατίας ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 70 του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ V
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κοινοποιήσεις.

19. Ο Διευθυντής μεριμνά για την κοινοποίηση-

(α) στην Επιτροπή και στον eu-LISA, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 87 και της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού, της σύστασης της Εθνικής Μονάδας ETIAS, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του Κανονισμού·

(β) στην Επιτροπή και στον eu-LISA, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 2 του άρθρου 87 και της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού, της συνοριακής αρχής, της αρχής μετανάστευσης και της αρχής για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/817 και της αρχής για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/817·

(γ) στον eu-LISA, του καταλόγου των αρχών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο (β), που περιλαμβάνει τον σκοπό για τον οποίο το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό κάθε αρχής έχει πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος πληροφοριών ETIAS και στα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 4α του άρθρου 13 του Κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κανονισμού·

(δ) στον eu-LISA και στην Επιτροπή, καταλόγου με τις εντεταλμένες αρχές και τα κεντρικά σημεία πρόσβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 50 και της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του Κανονισμού.

Κατάλογος επιτήρησης ETIAS.

20. Κάθε εντεταλμένη αρχή-

(α) μεριμνά για την εισαγωγή δεδομένων στον κατάλογο επιτήρησης ETIAS και είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Κανονισμού· και

(β) ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα σχετικά με τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κανονισμού.

Έκδοση άδειας ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος.

21. Για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, ο Διευθυντής δύναται, κατ' εξαίρεση, να εκδίδει άδεια ταξιδιού περιορισμένης εδαφικής ισχύος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κανονισμού.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

22. Η συνοριακή αρχή μεριμνά για τη θέσπιση εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας πρόσβασης σε δεδομένα στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 48 του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ VI
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κυρώσεις σε μεταφορείς.

146(Ι) του 2007.

23. Για σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων 1 και 8 του άρθρου 45 του Κανονισμού, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 45 και της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του Κανονισμού, οι μεταφορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κανονισμού υπόκεινται στις κυρώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5 του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Κανονισμού.

Αδικήματα και ποινές.

24. Πρόσωπο το οποίο-

(α) παρέχει ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα ή έντυπα, που υποβάλλονται σε αρχές εφαρμογής του Νόμου ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο·

(β) πλαστογραφεί ή παραποιεί άδεια ταξιδιού ή σε γνώση του χρησιμοποιεί άδεια ταξιδιού που ανήκει σε άλλο πρόσωπο ή χρησιμοποιεί ή παραδίδει ή αποστέλλει σε οποιονδήποτε ψεύτικη ή πλαστογραφημένη άδεια ταξιδιού ως γνήσια·

(γ) χωρίς δικαίωμα, επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στο σύστημα πληροφοριών ETIAS, περιλαμβανομένων των αρχείων καταχωρίσεων με πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, ή καταχωρίζει δεδομένα σε αυτό ή λαμβάνει γνώση δεδομένων αποθηκευμένων σε αυτό ή τα αφαιρεί, αντιγράφει, τροποποιεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούχα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, για σκοπούς επικερδείς ή μη, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) με πρόθεση, παραλείπει να προβεί στη διαγραφή δεδομένων από τον κατάλογο επιτήρησης ETIAS ή/και των αρχείων καταχωρίσεων με πράξεις επεξεργασίας δεδομένων κατά παράβαση του παρόντος Νόμου·

(ε) διαβιβάζει ή καθιστά διαθέσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα πληροφοριών ETIAS σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό ή ιδιώτη, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(στ) θεληματικά παραλείπει ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή αρνείται να εκτελέσει τα καθήκοντα που του επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο·

(ζ) εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει οποιαδήποτε από τις αρχές εφαρμογής του Νόμου ή οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά την άσκηση των εξουσιών ή την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή, με οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δωροδοκία, υπόσχεση ή άλλο κίνητρο, εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο από τη δέουσα άσκηση των εξουσιών ή την εκτέλεση των καθηκόντων του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διαδικαστικές εγγυήσεις.

25.-(1) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμου.

(2) Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος για να προσβάλει-

(α) την απόφαση που λήφθηκε από την Εθνική Μονάδα ETIAS για απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας ταξιδιού ή ακύρωση ή ανάκληση τέτοιας άδειας:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής, παρέχεται στον προσφεύγοντα πρόσβαση στις πληροφορίες του φακέλου της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Κανονισμού·

(β) τη μη τροποποίηση ή τη μη διαγραφή από την Εθνική Μονάδα ETIAS των αποθηκευμένων δεδομένων του στο κεντρικό σύστημα ETIAS·

(γ) την απόφαση που λήφθηκε από την Εθνική Μονάδα ETIAS για αίτημα που υποβλήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Κανονισμού.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), για υπηκόους τρίτης χώρας, όπως αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού, η προσφυγή ασκείται κατ' αναλογίαν με τις διατάξεις των άρθρων 32Α και 33 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

7(Ι) του 2007
181(Ι) του 2011
8(Ι) του 2013
67(Ι) του 2013
77(Ι) του 2015
28(Ι) του 2017
193(Ι) του 2020
96(Ι) του 2023.

ΜΕΡΟΣ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ενημερωτικό φυλλάδιο και ενημερωτικές εκστρατείες.

26.-(1) Η συνοριακή αρχή διανέμει το κοινό ενημερωτικό φυλλάδιο που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 83 του Κανονισμού.

(2) Η Εθνική Μονάδα ETIAS συνεργάζεται με την Επιτροπή για τη διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Κανονισμού.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών-

(α) μεριμνά για τη διανομή του κοινού φυλλαδίου που προβλέπεται στο εδάφιο (1), μέσω των προξενικών αρχών της Δημοκρατίας, στις χώρες των οποίων οι υπήκοοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Κανονισμού·

(β) για τους σκοπούς του εδαφίου (2), συνεργάζεται με την Εθνική Μονάδα ETIAS για τη διεξαγωγή εκστρατειών από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας σε τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού·

(γ) συνεργάζεται με την Εθνική Μονάδα ETIAS προς υποβοήθηση της διεξαγωγής συνέντευξης σε προξενεία, για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 27 του Κανονισμού.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση.

27.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την παροχή στον eu-LISA, στην κεντρική μονάδα ETIAS και στην Επιτροπή των στοιχείων που είναι αναγκαία για την κατάρτιση των εκθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 92 του Κανονισμού.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), κάθε αρχή εφαρμογής του Νόμου μεριμνά για την παροχή στον Διευθυντή στοιχείων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας αναφορικά με τη δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών, οι εντεταλμένες αρχές μεριμνούν για την από κοινού κατάρτιση ετήσιων εκθέσεων για την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κεντρικό σύστημα ETIAS για σκοπούς επιβολής του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 92 του Κανονισμού.

Έκδοση Κανονισμών διαταγμάτων, οδηγιών και εγκυκλίων.

28.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διατάγματα για-

(α) την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου· και

(β) την εφαρμογή πράξεων που εκδίδει η Επιτροπή.

(3) Οι αρχές εφαρμογής του παρόντος Νόμου έχουν εξουσία να εκδίδουν οδηγίες και εγκυκλίους για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος της αρμοδιότητάς τους το οποίο προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή/και στον Κανονισμό και χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

29. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Agathi Tryfonos

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα